

الجمهورية التونسية

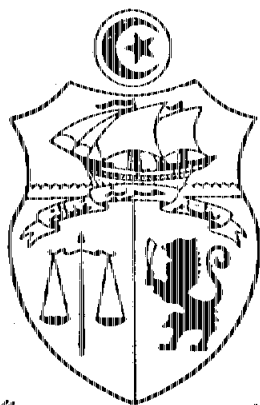
قوانين وتدابير

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Les annonces doivent être déposées
le Lundi et le Jeudi avant 9 heures

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل لنا هذا اليوم
من أيامنا المباركة

T A B I F S

	EDITION originale et sa Traduction	EDITION originale et sa Traduction
	1 an	6 mois
Tunisie.....	1 D. 400	1 D. 900
Algérie.....	1 D. 400	1 D. 900
Maroc.....	1 D. 400	1 D. 900
France.....	2 D. 150	2 D. 150
Autres pays	2 D. 150	2 D. 150
Prix du numéro..	0 D. 045	0 D. 045

Prix des Annonces

La ligne 0 D. 150

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

En vente le N° 37 du Journal Officiel de la République Tunisienne — Edition « Nom Patronymique » du 27 avril 1970
(Prix du N° 100 millimes)

SOMMAIRE

LOIS

LOI N° 70-19 du 22 avril 1970, portant réglementation du commerce de distribution	482
LOI N° 70-20 du 30 avril 1970, portant modification du code du travail	483

DECRETS ET ARRETES

PREMIER MINISTRE

APPROBATION du règlement intérieur du Conseil Economique et Social	484
--	-----

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

DECRET N° 70-137 du 24 avril 1970, portant publication des deux conventions judiciaires conclues le 19 juillet 1968 entre la République Tunisienne et la République Fédérale d'Allemagne	484
--	-----

MINISTRE DE L'INTERIEUR

DECRET N° 70-136 du 24 avril 1970, relatif au nom patronymique dans les délégations de Monastir, El-Djem et Nefidha (publié au n° 37 de l'édition nom patronymique).	
--	--

MINISTRE DES FINANCES

ARRETE du Ministre des Finances du 25 avril 1970, complétant l'arrêté du 11 juin 1968, fixant la liste des activités susceptibles de bénéficier des taux réduits prévus par l'article 26 bis du Code de la patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales	494
---	-----

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

ARRETE des Ministres des Finances et de l'Agriculture du 25 avril 1970, portant fixation des montants des subventions et prêts de l'Etat, relatifs à l'encouragement de la pêche	495
--	-----

MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

DECRET N° 70-139 du 27 avril 1970, portant organisation du Ministère des Affaires Economiques	497
DECRET N° 70-140 du 27 avril 1970, portant marquage obligatoire des chaussures et articles chaussants, des peausseries et des cuirs	499
DECRET N° 70-143 du 28 avril 1970, fixant les conditions d'agrément et le mode de répartition des bénéfices dans le commerce de distribution	499
DECRET N° 70-144 du 28 avril 1970, portant organisation et fonctionnement de la commission nationale du commerce	500
DECRET N° 70-145 du 28 avril 1970, portant organisation et fonctionnement des commissions régionales du commerce	501
ARRETES du Ministre des Affaires Economiques du 24 avril 1970, portant institution des permis de recherches du 3ème groupe	502

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ARRETE du Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports du 25 avril 1970, modifiant l'arrêté du 10 avril 1963, relatif aux examens du Diplôme de fin d'études secondaires commerciales	502
--	-----

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

DECRET N° 70-141 du 27 avril 1970, fixant la composition et le fonctionnement de la Commission de la profession d'artiste	506
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES ET A L'HABITAT

DECRET 70-142 du 27 avril 1970, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Ras Tabia, en vue de l'extension de la Cité « El-Tahrir »	506
---	-----

AVIS ET COMMUNICATIONS

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

AVIS aux importateurs et aux exportateurs	507
---	-----

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

AVIS de réquisition	508
AVIS de bornage	510

ANNONCES	515
----------------	-----

LOIS

Loi n° 70-19 du 22 avril 1970, portant réglementation du commerce de distribution (1).

Au Nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne:

L'Assemblée Nationale ayant adopté:

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'exercice de toute activité commerciale de distribution ayant pour objet l'achat de tous produits et marchandises en vue de leur revente en l'état, est soumis aux conditions établies par la présente loi et des textes pris pour son application. Toutefois, les commerces d'importation et d'exportation ne sont pas régis par la présente loi et s'exercent dans le cadre de la réglementation en vigueur.

ART. 2. — L'exercice du commerce de distribution de gros ou de détail est soumis à agrément préalable. Sont toutefois, dispensées de l'agrément les personnes morales de Droit Public. L'agrément est donné par le Ministre des Affaires Economiques après avis de la Commission régionale du commerce, territorialement compétente prévue à l'article huit de la présente loi.

Peuvent solliciter cet agrément :

1°) Les producteurs, pour la vente au détail de leur propre production.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 16 avril 1970.

2°) Les entreprises de gros ou de détail organisées sous la forme de sociétés régies par le code de commerce.

3°) Les personnes physiques pour l'exploitation d'entreprises individuelles de vente au détail.

4°) Les consommateurs organisés sous la forme de coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération.

5°) Les centrales d'achat des entreprises de vente au détail et organisées soit sous forme de coopératives de service régies par le statut général de la coopération soit sous toute autre forme autorisée par la législation en vigueur.

6°) Les producteurs organisés en sociétés ou en coopératives de service pour la vente en gros de leur production.

ART. 3. — Les coopératives de consommation et les coopératives de service visées aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article précédent sont exonérées de l'impôt de la patente sur les bénéfices à concurrence des opérations effectuées avec leurs adhérents.

ART. 4. — Les textes d'application prévus à l'article 1er fixent les conditions que doivent remplir les entreprises pour l'exercice de leur activité quant au capital minimum et aux modalités de répartition de la fraction des bénéfices nets d'impôts devant être affectés au fonds social et au fonds d'investissement conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

Les personnes physiques qui ne remplissent pas les conditions exigées pour l'exercice du commerce de distribution, peuvent être autorisées à titre exceptionnel et après avis de la Commission régionale du commerce compétente, à exercer ce commerce, lorsque les conditions particulières d'un commerce ou d'une localité le justifient et ce conformément aux conditions contenues dans l'agrément qui leur sera délivré.

ART. 5. — Les entreprises énumérées aux alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à l'article 2 et exerçant l'activité du commerce de distribution doivent obligatoirement prélever 20 % sur les bénéfices servant d'assiette à l'impôt de la patente et nets d'impôts dans les limites qui sont déterminées par le décret réglementant le secteur intéressé, des sommes affectées à :

— la création d'un Fonds d'Investissement destiné à financer les investissements ou les participations effectués par les entreprises. Ce fonds doit être individualisé en comptabilité et non distribuable. Il peut être cependant incorporé au capital.

— la constitution d'un Fonds Social destiné à la distribution de primes d'intéressement en faveur du personnel ou à la création d'œuvres sociales en faveur de ce personnel.

Le solde des bénéfices nets d'impôts est réparti selon les décisions des propriétaires, actionnaires, coopérateurs en conformité avec la législation régissant chaque forme juridique d'entreprise.

ART. 6. — L'agrément prévu à l'article 2 de la présente loi est délivré lorsque l'entreprise remplit les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date du dépôt de la demande.

Est réputée de bonne foi au regard de la présente loi, l'entreprise qui, à l'expiration du délai de 3 mois prévu ci-dessus, aura exercé l'activité pour laquelle elle avait sollicité, sans obtenir de réponse, l'agrément.

Lorsque les conditions prévues par la réglementation en vigueur ne sont plus remplies par l'entreprise, l'agrément peut lui être retiré après avis de la Commission régionale.

ART. 7. — Il est institué une Commission Nationale du Commerce ayant pour mission de donner des avis sur toutes les questions intéressant le commerce et les activités commerciales et notamment sur :

— la réglementation et l'organisation propres à chaque secteur de commerce de distribution.

— l'application de la réglementation relative au secteur intéressé.

L'organisation, la composition et les règles de fonctionnement de la Commission Nationale du Commerce sont déterminées par décret.

ART. 8. — Il est institué dans chaque Gouvernorat, une Commission Régionale du Commerce ayant pour mission :

— de donner son avis ou de présenter des suggestions sur l'adaptation aux conditions locales, de la législation en matière de commerce de distribution.

— de donner son avis sur les demandes d'autorisation d'exercice du commerce de distribution.

L'organisation, la composition et les règles de fonctionnement des Commissions Régionales du Commerce sont déterminées par décret.

ART. 9. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par les officiers de police judiciaire et les agents du contrôle économique habilités à cet effet.

ART. 10. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont passibles, devant les tribunaux compétents, d'une amende de 200 à 1.000 dinars, et de la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement ou de l'une des deux peines seulement.

Toutefois, la fermeture provisoire de l'établissement peut être ordonnée par décision motivée du Ministre des Affaires Economiques jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par la juridiction compétente.

ART. 11. — La loi N° 69-1 du 20 janvier 1969, est abrogée. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à la mise en œuvre des décrets prévus à l'article 1er de la présente loi les secteurs qui ont fait l'objet d'une réglementation en application de la loi susvisée du 20 janvier 1969 continueront à être régis par cette réglementation.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 22 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

Loi N° 70-20 du 30 avril 1970, portant modification du Code du Travail (1).

Au Nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 429 et les dispositions des articles 431, 437, 440, 444 du Code du Travail sont modifiées comme suit :

Article 429 (paragraphe 3 nouveau). — La Médaille du Travail peut être attribuée aux personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 28 avril 1970.

Article 431 (nouveau). — La Médaille du Travail comprend 5 échelons :

— Echelon exceptionnel « Médaille d'Or » qui est accordée sans condition et à titre exceptionnel, à certaines personnes ayant rendu des services éminents dans le domaine du travail.

— Echelon majeur « Médaille d'Or » qui est accordée après 30 ans de services effectifs.

— 1er échelon « Médaille de Vermeil » qui est accordée après 25 ans de services effectifs.

— 2ème échelon « Médaille d'Argent » qui est accordée après 20 ans de services effectifs.

— 3ème échelon « Médaille de Bronze » qui est accordée après 15 ans de services effectifs.

Article 437 (nouveau). — La Médaille du Travail ne sera conférée qu'aux personnes jouissant de leurs droits civils et politiques.

En cas de services discontinus, les interruptions ne doivent pas avoir une cause contraire à la probité professionnelle ou à la morale.

Article 440 (nouveau). — Toute proposition à la Médaille du Travail doit être faite par l'employeur de l'intéressé et adressée, sauf en ce qui concerne les personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, au Gouverneur de la circonscription dans laquelle est domicilié le candidat. Elle doit comporter les pièces suivantes :

1) Une demande rédigée sur papier libre par l'employeur et indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession de l'intéressé, date exacte de l'entrée chez l'employeur et s'il y a lieu date de sortie, dates et motifs des interruptions ainsi que les nom, profession et adresse de l'employeur. La demande devra contenir un rapport de l'employeur, relatif aux faits qui justifient de l'attribution de la Médaille du Travail au candidat proposé par lui; elle devra mentionner le cas échéant, l'échelon que l'intéressé occupe déjà, ainsi que la date de sa dernière promotion.

2) Un extrait du casier judiciaire du salarié ayant moins de trois mois de date.

3) La demande doit comporter, le cas échéant, toutes attestations nécessaires justifiant l'ancienneté du salarié.

Article 444 (nouveau). — La liste des promus est publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Les titulaires de la Médaille du Travail reçoivent, pour chaque échelon, un diplôme et une décoration.

Le diplôme signé par le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé des Affaires Sociales et de l'Habitat prescrit l'échelon auquel sont promus les récipiendaires ainsi que la date de la promotion.

Les travailleurs promus reçoivent gratuitement la décoration correspondante à leur échelon. Les frais de cette décoration sont pris en charge soit par l'autorité qui procède à la décoration, soit par l'employeur lorsque les récipiendaires ne sont pas décorés par une autorité officielle.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 30 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

DECRETS ET ARRETES

PREMIER MINISTRE

APPROBATION

Par décret n° 70-133 du 27 avril 1970 :

Est approuvé le règlement intérieur du Conseil Economique et Social.

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

CONVENTIONS

Décret N° 70-137 du 24 avril 1970, portant publication des deux conventions judiciaires conclues le 19 juillet 1966 entre la République Tunisienne et la République Fédérale d'Allemagne.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne:

Vu la loi n° 69-41 du 26 juillet 1969, portant ratification des deux conventions judiciaires conclues à Bonn le 19 juillet 1966 entre la République Tunisienne et la République Fédérale d'Allemagne;

Vu l'avis des Ministres de la Justice et des Affaires Etrangères;

Décrétons :

Article Premier. — Seront publiées au *Journal Officiel de la République Tunisienne* les conventions judiciaires ci-après désignées conclues à Bonn le 19 juillet 1966 entre la République Tunisienne et la République Fédérale d'Allemagne et ratifiées par la loi sus-visée n° 69-41 du 26 juillet 1969 :

- le traité sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale,
- le traité relatif à la protection et l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale.

Art. 2. — Les Ministres de la Justice et des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 24 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

TRAITE ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Sur l'extradition et l'entraide
judiciaire en matière pénale

Le Président de la République Tunisienne

et

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne

Désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent leurs deux pays, et notamment de régler les rapports entre les deux pays dans le domaine de l'extradition et de l'entraide judiciaire en matière pénale sont convenus de conclure un Traité et ont désigné à cet effet comme leurs Plénipotentiaires :

Le Président de la République Tunisienne

Mr. HABIB BOURGUIBA Junior

Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères

et

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne

Mr. GERHARD SCHRODER, Ministre Fédéral
des Affaires Etrangères

Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

TITRE I

L'extradition

ARTICLE 1

Obligation d'extrader

Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de l'Etat requérant.

ARTICLE 2

Faits donnant lieu à extradition

1°) Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de l'Etat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de l'Etat requérant, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.

2°) Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de l'Etat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, l'Etat requis aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.

ARTICLE 3

Infractions politiques

1°) L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.

2°) La même règle s'appliquera si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

3°) Pour l'application du présent Traité, l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat, d'un membre de sa famille ou d'un membre du Gouvernement de l'une des Parties Contractantes ne sera pas considéré comme infraction politique.

ARTICLE 4

Infractions militaires

L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires.

ARTICLE 5

Infractions fiscales

En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par le

présent Traité dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignée.

ARTICLE 6

Non extradition des nationaux

1°) Les Parties Contractantes n'extraderont pas les personnes dont l'extradition est interdite par leurs Constitutions respectives.

2°) Si l'Etat requis n'extrade pas une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article, il devra, sur la demande de l'Etat requérant, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. A cet effet, les dossiers informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 2. L'Etat requérant sera informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.

ARTICLE 7

Non bis in idem, prescription et amnistie

L'extradition ne sera pas accordée :

a) si l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de l'Etat requis pour le ou les faits; à raison desquels l'extradition est demandée;

b) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis;

c) si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat, lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat.

ARTICLE 8

Lieu de perpétration et poursuites

en cours pour les mêmes faits

L'extradition pourra être refusée :

a) si l'infraction a été commise sur le territoire de l'Etat requis;

b) si l'individu réclamé fait l'objet de poursuites de la part de l'Etat requis pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.

ARTICLE 9

Examen de la plainte

L'Etat requis n'examinera pas si une plainte de la partie lésée ou une autre condition de procédure, nécessaire pour la poursuite pénale, a été faite ou non.

ARTICLE 10

Peine capitale

Si l'infraction motivant l'extradition est punie de la peine capitale d'après la loi de l'Etat requérant, et si cette peine n'est pas prévue par la loi de l'Etat requis, le Gouvernement de l'Etat requérant recommandera à son autorité compétente de substituer une peine privative de liberté à la peine capitale prononcée.

ARTICLE 11

Requête et pièces à l'appui

1°) La demande d'extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. La correspondance ultérieure entre les deux Etats se fera également par cette voie.

2°) Il sera produit à l'appui de la requête :

a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une déci-

sion de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant;

b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible;

c) une copie des dispositions légales applicables ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

ARTICLE 12

Complément d'informations

Si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application du présent Traité, ce dernier Etat demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

ARTICLE 13

Règle de la spécialité

1°) L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :

a) lorsque l'Etat qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 2 et d'un procès-verbal judiciaire consignait les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes du présent Traité;

b) lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les quarante cinq jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.

2°) Toutefois, l'Etat requérant pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'une expulsion éventuelle du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

3°) Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.

ARTICLE 14

Réextradition à un Etat tiers

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa (b) de l'article 13, le consentement de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'Etat tiers pour des infractions antérieures à la remise. L'Etat requis pourra exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 2.

ARTICLE 15

Arrestation provisoire

1°) En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de l'Etat requis statueront sur cette demande conformément à la loi de cet Etat.

2°) La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa (a) de l'article 2 et fera part de l'intention d'envoyer une demande

d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.

3°) La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par l'Etat requis. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.

4°) L'arrestation provisoire pourra prendre fin, si dans le délai de vingt jours après l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 2; elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour l'Etat requis à prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.

5°) La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

ARTICLE 16

Concours de requêtes

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.

ARTICLE 17

Remise de l'extradé

1°) L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant par la voie diplomatique sa décision sur l'extradition.

2°) Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

3°) En cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.

4°) Sous réserve du cas prévu au dernier paragraphe du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours; l'Etat requis pourra refuser de l'extrader pour le même fait.

5°) Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.

ARTICLE 18

Remise ajournée ou conditionnelle

1°) L'Etat requis pourra ajourner la remise de l'individu poursuivi ou condamné pour une autre infraction que celle motivant la demande d'extradition jusqu'à ce que la poursuite soit terminée ou qu'il ait purgé sa peine.

2°) Si la remise est ajournée, l'Etat requis pourra remettre temporairement l'individu à extrader à l'Etat requérant en vue de certains actes de procédure. Après l'accomplissement de la poursuite pénale, l'Etat requérant rendra l'individu à l'Etat requis.

ARTICLE 19

Remise des pièces à conviction

1°) A la demande de l'Etat requérant, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé

au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront saisis et remis à cet Etat.

2°) Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

3°) Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis.

4°) L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à sont tour dès que faire se pourra.

ARTICLE 20

Transit

Le transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie diplomatique compte tenu des conditions requises pour l'extradition.

ARTICLE 21

Transport par la voie aérienne

Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :

a) lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2 alinéa (a) de l'article II. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 15 et l'Etat requérant adressera une demande régulière d'extradition;

b) lorsqu'un atterrissage sera prévu l'Etat requérant adressera une demande conformément aux dispositions de l'article 20.

TITRE II

L'entraide judiciaire en matière pénale

ARTICLE 22

Obligation d'entraide

1°) Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, l'entraide judiciaire dans toute affaire pénale.

2°) Cette entraide ne s'applique pas à l'exécution des condamnations en matière pénale.

ARTICLE 23

Exceptions

L'entraide judiciaire ne sera pas accordée :

a) si la demande vise des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions qui consistent uniquement dans la violation d'obligations militaires;

b) si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

ARTICLE 24

Motivation du refus

Tout refus d'entraide sera motivé.

ARTICLE 25

Exécution des demandes

1°) L'Etat requis fera exécuter dans la forme prévue par sa législation les demandes d'entraide relatives à une affaire

pénale qui lui seront adressées par les autorités compétentes de l'Etat requérant et qui ont pour l'objet d'accomplir des actes d'instructions, de communiquer des objets, des dossiers ou des documents.

2°) Si l'Etat requérant désire que les témoins déposent sous serment, il en fera expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.

3°) L'Etat requis pourra transmettre seulement des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

ARTICLE 26

Perquisition et saisie

La demande d'entraide tendant à faire opérer une perquisition ou une saisie ne sera exécutée que pour une infraction punissable aussi selon la loi de l'Etat requis sous réserve des dispositions de l'article 23.

ARTICLE 27

Remise des objets

1°) L'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

2°) Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire seront renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant à l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce.

ARTICLE 28

Remise d'actes de procédure et signification de décisions en matière pénale

1°) L'Etat requis procédera à la remise des actes de procédure et à la signification des décisions en matière pénale qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant; cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

2°) La preuve de la remise ou de la signification se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise ou de la signification. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant.

3°) Si la remise ou la signification n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.

ARTICLE 29

Citation des témoins et experts

Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

ARTICLE 30

Frais de voyage et de séjour

1°) Les frais de voyage et de séjour seront accordés au témoin ou à l'expert, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

2°) La demande de remise de la citation ou la citation elle-même devra mentionner dans quelle mesure l'autorité

compétente de l'Etat requérant remboursera approximativement au témoin ou à l'expert les frais de voyage et de séjour et versera le cas échéant les indemnités.

Les autorités consulaires de l'Etat requérant doivent avancer au témoin ou à l'expert, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage et de séjour.

ARTICLE 31

Comparution de témoins détenus

1°) Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'article 32 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

Le transfèrement pourra être refusé :

- a) si la personne détenue n'y consent pas;
- b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis;
- c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou
- d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de l'Etat requérant.

2°) La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant à moins que l'Etat requis du transfèrement ne demande sa mise en liberté.

ARTICLE 32

Immunité

1°) Aucun témoin ni expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

2°) Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.

3°) L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.

ARTICLE 33

Communication d'extraits du casier judiciaire

1°) Les renseignements provenant du casier judiciaire, demandés dans une affaire pénale, seront communiqués dans la même mesure que s'ils étaient demandés par une autorité judiciaire de l'Etat requis.

2°) Les demandes émanant d'un Tribunal civil ou d'une autorité administrative seront motivées. Il y sera donné suite dans la mesure des dispositions légales ou réglementaires internes de l'Etat requis.

ARTICLE 34

Forme de la demande d'entraide judiciaire

1°) La demande d'entraide devra contenir les indications suivantes :

- a) l'autorité dont émane la demande;
- b) l'objet et le motif de la demande;
- c) dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause;

d) le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.

2°) Les demandes d'entraide prévues aux articles 25 et 26 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.

3°) La demande de perquisition ou de saisie prévue à l'article 26 devra être accompagnée par un mandat du juge compétent de l'Etat requérant.

ARTICLE 35

Voie à suivre

1°) La demande d'entraide et les pièces relatives à son exécution seront transmises par la voie diplomatique.

2°) Dans les affaires pénales dont la police est saisie et qui nécessitent seulement des renseignements ou des interrogatoires de la part de la police ou en cas d'urgence, les demandes d'entraide judiciaire peuvent faire l'objet de communication directe entre le Bundeskriminalamt à Wiesbaden et la Direction de la Sûreté Nationale à Tunis.

ARTICLE 36

Information en cas d'arrestation

1°) Si un Tunisien est arrêté sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne, l'autorité compétente allemande informera immédiatement l'ambassade de la République Tunisienne ou son Consulat le plus proche.

Si un Allemand est arrêté sur le territoire de la République Tunisienne, l'autorité compétente tunisienne informera immédiatement l'ambassade de la République Fédérale d'Allemagne ou son Consulat le plus proche.

2°) Chaque Etat communiquera par la voie diplomatique à l'autre Etat les décisions intervenues à l'égard d'un national de ce dernier. Sur demande expresse, il sera envoyé une copie de la décision intervenue.

ARTICLE 37

Dénonciation des faits

1°) Toute dénonciation sera transmise par la voie diplomatique.

2°) Si les faits motivant la dénonciation sont considérés par les autorités judiciaires de l'Etat requis comme une contravention, la poursuite est aussi permise.

3°) Aux fins de poursuite d'une infraction routière, le droit de l'Etat requis sera applicable, étant entendu que les seules règles de circulation prises en considération seront celles en vigueur au lieu de l'infraction.

ARTICLE 38

Echange d'avis de condamnation

Chacune des Parties Contractantes donnera à la Partie intéressée avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les nationaux de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les Ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois par an.

ARTICLE 39

Application élargie

Les dispositions de ce titre du présent Traité s'appliquent également quand l'entraide judiciaire est relative aux procédures de grâce.

TITRE III

Dispositions finales

ARTICLE 40

Traduction

Les demandes et les autres documents seront accompagnés d'une traduction en français, munie du sceau officiel.

ARTICLE 41

Légalisation

Les pièces et documents transmis en application du présent Traité seront dispensés de toutes formalités de légalisation.

ARTICLE 42

Frais

Les Parties Contractantes renonceront au remboursement des frais occasionnés par l'extradition ou par l'entraide conformément aux dispositions du présent Traité. Les frais de transit ou d'expertise seront remboursés sur production des pièces justificatives.

ARTICLE 43

Définition des mesures de sûreté

Au sens du présent Traité, l'expression « mesures de sûreté » désigne toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale.

ARTICLE 44

Champ d'application

Le présent Traité s'appliquera également au Land Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la République Tunisienne dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité.

ARTICLE 45

Ratification, entrée en vigueur et dénonciation

1°) Le présent Traité sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Tunis.

2°) Le présent Traité entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.

3°) Le présent Traité pourra être dénoncé par chacun des deux Etats. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été notifiée à l'autre Etat.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à Bonn, le 19 juillet 1966 en six originaux, dont deux en langue arabe, deux en langue allemande et deux en langue française, chacun des six textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes arabe et allemand, le texte français prévaudra.

Pour la République Tunisienne Pour la République Fédérale d'Allemagne

Habib BOURGUIBA Jr.

Gerhard SCHRODER

PROTOCOLE ADDITIONNEL

Au moment de signer le Traité sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République Tunisienne et la République Fédérale d'Allemagne, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

Le titre II du présent Traité est également applicable si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à une procédure pour des faits qui sont sanctionnés, selon la législation allemande, seulement par une amende (Ordnungswidrigkeiten).

Pour la République Tunisienne Pour la République Fédérale d'Allemagne

Habib BOURGUIBA Jr.

Gerhard SCHRODER

**Traité entre la République Tunisienne
et la République Fédérale d'Allemagne**

Relatif à la protection et à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale ainsi qu'à l'arbitrage commercial.

Le Président de la République Tunisienne
et

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne,

Désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et de régler, en matière civile et commerciale, la protection et l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires ;

Désireux également, en vue de développer les relations commerciales entre leurs deux pays, de régler certaines questions relatives à l'arbitrage commercial ;

Sont convenus de conclure un traité et ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République Tunisienne

Mr. HABIB BOURGUIBA Junior, Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne

Mr. GERHARD SCHRODER, Ministre Fédéral des Affaires Etrangères.

Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

TITRE I

De la protection judiciaire en matière civile et commerciale

CHAPITRE — I

De la liberté d'accès aux tribunaux

Article 1er

En matière civile et commerciale, les nationaux de l'un des deux Etats Contractants auront libre accès aux juridictions de l'autre Etat et pourront ester en justice devant les juridictions de cet Etat dans les mêmes conditions de fond et de forme que les nationaux. Ils pourront en particulier, conformément à la législation en vigueur, se faire représenter ou assister par un avocat ou tout autre conseil librement choisi.

Article 2

1) Seront assimilées aux nationaux, au sens du présent titre, les personnes morales, sociétés ou associations, constituées conformément à la législation de l'un des deux Etats et y ayant leur siège.

2) Leur capacité d'ester en justice devant les juridictions de cet Etat, sera également reconnue sur le territoire de l'autre Etat.

CHAPITRE — II

De la dispense de la caution judicatum solvi

Article 3

1) En matière civile et commerciale, il ne pourra être imposé aux nationaux de l'un des deux Etats, aucune caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d'étranger soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'autre Etat, qu'ils soient demandeurs ou intervenants devant les juridictions de cet Etat. Toutefois cette dispense ne sera accordée qu'aux nationaux qui ont leur domicile ou résidence habituelle dans l'un des deux Etats.

2) La même règle s'appliquera au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants, pour garantir les frais judiciaires

CHAPITRE — III De l'assistance judiciaire

Article 4

En matière civile et commerciale, les nationaux de l'un des deux Etats seront admis dans l'autre Etat au bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la législation de l'Etat dans lequel l'assistance sera demandée.

Article 5

1) Le certificat d'indigence sera délivré par l'autorité compétente de la résidence habituelle du requérant et, à défaut de celle-ci, par l'autorité compétente de sa résidence actuelle

2) Dans le cas où la résidence habituelle ou actuelle du requérant ne serait pas située dans l'un des deux Etats, il suffira que le certificat soit délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent de l'Etat auquel ressortit le requérant.

3) Si le requérant ne réside pas dans l'Etat où la demande est formulée, le certificat d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat où le certificat doit être produit ; toutefois, la légalisation n'est pas exigée lorsque le certificat est délivré par un agent diplomatique ou consulaire en application du paragraphe précédent.

Article 6

1) L'autorité compétente pour délivrer le certificat d'indigence pourra demander des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités de l'Etat auquel il ressortit.

2) Les juridictions ou autorités chargées de statuer sur la demande d'assistance judiciaire ne seront pas liées par le certificat d'indigence et pourront toujours demander des informations complémentaires.

Article 7

1) Lorsque le requérant ne réside pas dans l'Etat où la demande d'assistance judiciaire doit être formulée, celle-ci, accompagnée du certificat d'indigence et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives utiles à l'instruction de la demande, pourra être transmise par le consul de son Etat à l'autorité de l'autre Etat ayant compétence pour recevoir les documents susvisés.

2) Cette autorité est :

1 — dans la République Tunisienne, le Procureur de la République près le tribunal de première instance,

2 — dans la République Fédérale d'Allemagne, le Président du Landgericht ou de l'Amtsgericht, dans le ressort desquels l'assistance judiciaire doit être demandée.

3) Si l'autorité à laquelle la demande d'assistance judiciaire a été transmise n'est pas compétente, elle remettra, d'office, la demande à l'autorité compétente et en informera sans délai le consul.

4) Les dispositions prévues aux articles 20 et 23 relatives aux commissions rogatoires sont applicables, à la transmission des demandes d'assistance judiciaire et de leurs annexes.

TITRE II

De l'entraide judiciaire

en matière civile et commerciale

CHAPITRE — I

De la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires

Section I. — De la demande de signification

Article 8

En matière civile et commerciale, les autorités de l'un des deux Etats signifieront, à la demande des juridictions ou des

autorités de l'autre Etat, les actes judiciaires ou extra-judiciaires destinés à des personnes se trouvant sur leur propre territoire.

Article 9

1) La demande de signification devra être transmise par le consul de l'Etat requérant à l'autorité de l'Etat requis ayant compétence pour recevoir cette demande.

2) Cette autorité est :

- 1 — dans la République Tunisienne, le Procureur Général de la République,
- 2 — dans la République Fédérale d'Allemagne, le Président du Landgericht ou de l'Amtsgericht dans le ressort duquel se trouve le destinataire.

Article 10

La demande de signification contiendra :

- 1 — la désignation de la juridiction ou de l'autorité dont elle émane ;
- 2 — les noms et qualités des parties ;
- 3 — l'adresse exacte du destinataire ;
- 4 — la nature de l'acte à signifier.

Article 11

1) La demande de signification ainsi que l'acte à signifier seront soit rédigés dans la langue de l'Etat requis, soit accompagnés d'une traduction dans cette langue.

2) Les traductions seront certifiées conformes par un traducteur assermenté ou jugé de l'un des deux Etats ou par ses agents diplomatiques ou consulaires.

3) Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, aucune légalisation ni autre formalité analogue ne sera requise pour la demande et les pièces jointes.

Article 12

1) La signification se fera par les soins de l'autorité compétente conformément à la législation de l'Etat requis.

2) L'autorité requise fera signifier l'acte :

- 1 — soit selon les formes prescrites par sa législation interne pour l'exécution de significations analogues ; toutefois, l'autorité requise pourra d'abord chercher à effectuer la signification par simple remise de l'acte au destinataire, si celui-ci l'accepte volontairement ;
- 2 — soit selon la forme spéciale demandée par la juridiction ou l'autorité requérante, à condition que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.

Article 13.

1) La signification demandée ne pourra être refusée que si l'Etat requis la considère de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

2) La signification demandée ne pourra être refusée pour le seul motif que l'Etat requis revendique la compétence exclusive de ses juridictions dans l'affaire pour laquelle la signification est demandée ou que sa législation ignore une telle procédure.

Article 14.

1) La preuve de la signification se fera au moyen soit d'un récépissé daté, signé du destinataire et certifié par l'autorité requise, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis établissant le fait, la forme et la date de la signification.

2) L'autorité requise transmettra l'acte prouvant la signification au consul de l'Etat requérant.

3) Si la signification ne peut être faite, l'autorité requise transmettra au consul de l'Etat requérant un acte indiquant le motif pour lequel elle n'a pu avoir lieu.

Article 15

1) La signification ne pourra donner lieu à la perception de taxes ou frais de quelque nature que ce soit.

2) Toutefois, l'Etat requis pourra exiger de l'Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par l'observation d'une forme spéciale dans le cas de l'article 12, paragraphe 2, al. 2. L'Etat requérant remboursera ces frais sans délai, indépendamment de la question de savoir s'ils lui seront remboursés par les parties intéressées.

Article 16

Chacun des deux Etats aura le droit de faire effectuer par les soins de ces agents diplomatiques ou consulaires et sans contrainte, des significations à ses propres nationaux qui se trouveront sur le territoire de l'autre Etat. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée selon la législation de l'Etat sur le territoire duquel la signification doit avoir lieu.

Section II. — De la protection du défendeur en matière de signification d'actes judiciaires

Article 17

1) Lorsqu'une demande, citation ou autre acte introductif d'instance en matière civile ou commerciale, doit être signifié au défendeur dans l'autre Etat et que ce défendeur ne comparait pas, la juridiction ne statuera pas avant qu'il ne soit constaté que la demande, citation ou autre acte introductif d'instance a été :

- 1 — signifié au défendeur par une voie prévue au présent traité ou
- 2 — effectivement remis au défendeur.

La signification ou la remise doit avoir lieu dans un délai suffisant pour mettre le défendeur en mesure de se défendre.

2) Toutefois, dans un délai de huit mois à compter du jour de la transmission de la demande de signification à l'autorité compétente de l'Etat requis prévue à l'article 9, la juridiction, même si les conditions du paragraphe 1 ne sont pas remplies, pourra statuer à condition qu'il soit constaté que, dans l'Etat requérant, toutes les mesures ont été prises pour satisfaire à la demande.

3) Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à l'application de mesures provisoires, y compris les mesures conservatoires.

CHAPITRE II

Des commissions rogatoires

Article 18

En matière civile et commerciale, les juridictions de l'un des deux Etats exécuteront, à la demande des juridictions de l'autre Etat, les actes d'instructions ou autres actes judiciaires, et ce, dans la limite de leur compétence.

Article 19

1) La commission rogatoire sera transmise par le consul de l'Etat requérant à l'autorité de l'Etat requis ayant compétence pour la recevoir.

2) Cette autorité est :

- 1 — dans la République Tunisienne, le Procureur Général de la République,
- 2 — dans la République Fédérale d'Allemagne, le Président du Landgericht ou de l'Amtsgericht dans le ressort duquel l'acte demandé doit être exécuté.

Article 20

1) La commission rogatoire sera soit rédigée dans la langue de l'Etat requis, soit accompagnée d'une traduction dans cette langue.

2) La traduction sera certifiée conforme par un traducteur assermenté ou juré de l'un des deux Etats ou par ses agents diplomatiques ou consulaires.

3) Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, aucune légalisation ou autre formalité analogue ne sera requise pour la commission rogatoire.

Article 21.

1) La juridiction requise donnera suite à la demande dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que si elle émanait d'une juridiction de l'Etat requis.

2) Si la juridiction requérante demande qu'il soit procédé selon une forme spéciale, il y sera fait droit à condition que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.

3) La juridiction requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée afin que les parties intéressées soient en état d'y assister.

Article 22.

1) L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que :

1 — si l'authenticité de la demande n'est pas établie ;

2 — si l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions des juridictions de l'Etat requis ;

3 — si l'Etat requis considère que l'exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

2) L'exécution ne pourra être refusée pour le seul motif que l'Etat requis revendique la compétence exclusive de ses juridictions dans l'affaire pour laquelle la commission rogatoire est demandée ou que sa législation ignore une telle procédure.

Article 23.

Si la juridiction requise n'est pas compétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à la juridiction compétente de l'Etat requis, selon les règles établies par la législation de ce dernier. Elle en informera sans délai le consul de l'Etat requérant et lui indiquera la juridiction à laquelle la demande a été transmise.

Article 24

1) La juridiction requise transmettra l'acte constatant l'exécution de la commission rogatoire au consul de l'Etat requérant.

2) Si la commission rogatoire n'a pu être exécutée, le consul de l'Etat requérant sera informé de l'inexécution et des motifs qui l'ont entraînée.

Article 25

1) L'exécution d'une commission rogatoire ne pourra donner lieu à la perception de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

2) Toutefois, l'Etat requis pourra exiger de l'Etat requérant le remboursement des honoraires d'experts ou interprètes ainsi que des frais occasionnés par l'observation d'une forme spéciale dans le cas de l'article 21, paragraphe 2.

L'Etat requérant remboursera ces frais sans délai, indépendamment de la question de savoir s'ils lui seront remboursés par les parties intéressées.

Article 26

Chacun des deux Etats aura le droit de faire exécuter par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires et sans contrainte, les commissions rogatoires relatives à ses propres nationaux qui se trouveront sur le territoire de l'autre Etat. En cas de conflit de législation, la nationalité de l'intéressé sera déterminée selon la législation de l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire devra être exécutée.

TITRE III

De la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale

CHAPITRE — I

De la reconnaissance des décisions judiciaires

Article 27

1) En matière civile et commerciale, les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats seront reconnues

dans l'autre Etat lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée.

2) On entend par décisions, au sens du présent chapitre, toutes décisions judiciaires quelle qu'en soit la dénomination, tels que jugements, arrêts, ordonnances ou mandats d'exécution, et quelle qu'en soit la nature contentieuse ou gracieuse. Toutefois, ne seront pas considérées comme telles les décisions qui seront rendues dans une procédure gracieuse où une seule partie est en cause.

3) Sont assimilées aux décisions judiciaires, les décisions des greffiers fixant ultérieurement le montant des frais du procès.

4) Les décisions provisoires allouant des prestations en espèces seront reconnues même si elles ne sont pas passées en force de chose jugée.

Article 28

1) Le présent titre ne s'appliquera en matière d'état et de capacité des personnes, qu'aux décisions relatives aux rapports entre époux ou à l'obligation alimentaire.

2) Le présent titre ne s'appliquera pas :

1 — aux décisions relatives à la faillite, au concordat ou autres procédures analogues y compris les décisions consécutives à ces procédures et relatives à la validité des actes à l'égard des créanciers.

2 — aux décisions rendues en matière de sécurité sociale.

Article 29

1) La reconnaissance de la décision ne pourra être refusée que :

1 — si les juridictions de l'Etat d'origine ne sont pas reconnues compétentes au sens des articles 31 et 32 ;

2 — si cette reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis ;

3 — si la décision est le résultat de manoeuvres frauduleuses

4 — si une demande ayant le même objet et fondée sur la même cause est pendante entre les mêmes parties devant une juridiction de l'Etat requis pourvu que celle-ci en ait été saisie la première ;

5 — si la décision est contraire à une décision qui a été rendue dans l'Etat requis et y a acquis force de chose jugée.

2) La reconnaissance de la décision pourra en outre être refusée en cas de non comparution du défendeur, si la demande, citation ou autre acte introductif d'instance ne lui a pas été signifié conformément à la législation de l'Etat d'origine ou, lorsque le défendeur se trouvait au moment de l'introduction de l'instance sur le territoire de l'Etat requis, par une des voies prévues aux articles 8 à 16 du présent Traité. La reconnaissance pourra également être refusée si le défendeur prouve que, sans négligence de sa part, il n'a pu prendre connaissance en temps utile de la demande, citation ou autre acte introductif d'instance bien que celui-ci lui ait été signifié conformément à l'un des modes indiqués ci-dessus.

3) La reconnaissance des décisions condamnant aux dépens le demandeur débouté ne pourra être refusée que si elle est contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Cette disposition s'applique également aux décisions prévues au paragraphe trois de l'article 27.

Article 30

1) La reconnaissance ne pourra être refusée pour le seul motif que la juridiction qui a rendu la décision a, d'après les règles de son droit international privé, appliqué des lois autres que celles qui auraient été applicables d'après les règles de droit international privé de l'Etat requis.

2) Toutefois, la reconnaissance pourra être refusée pour le motif indiqué au paragraphe premier ci-dessus si la décision concerne l'état, la capacité ou les droits successoraux d'un national de l'Etat requis. Ces dispositions s'appliquent également aux dispositions concernant la capacité d'une personne morale, d'une société ou association à condition que

celle-ci soit constituée conformément à la législation de l'Etat requis et y ait son siège ou son établissement principal. La décision sera néanmoins reconnue au cas où elle serait justifiée par application des règles du droit international privé de l'Etat requis.

Article 31

1) La compétence des juridictions de l'Etat d'origine est reconnue au sens du premier paragraphe, alinéa I, de l'article 29 :

I — si, lors de l'introduction de l'instance, le défendeur avait dans l'Etat d'origine son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une personne morale, société ou association, son siège ou son établissement principal ;

2 — si le défendeur, ayant sur le territoire de l'Etat d'origine un établissement commercial ou une succursale, y a été cité pour des contestations relatives à leur exploitation ;

3 — si l'action était relative à un contrat de travail ou à des droits découlant de ce contrat et si l'établissement ou le lieu de travail était situé dans l'Etat d'origine ; sont toutefois compétentes les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise ou l'établissement était situé, lorsque l'entreprise ou l'établissement envoyait le salarié pour exercer une activité dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers ou lorsque des salariés se trouvent dans l'autre Etat pour y exercer une activité sous leur direction ;

4 — si l'action a eu pour objet une obligation alimentaire et si le créancier d'aliments avait lors de l'introduction de l'instance son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine ;

5 — si l'action a été fondée sur un délit ou un quasi-délict prévu par la législation interne de l'Etat d'origine et si l'auteur se trouvait sur le territoire de cet Etat au moment de l'infraction ;

6 — si l'action a eu pour objet un droit réel sur un immeuble situé sur le territoire de l'Etat d'origine ou une prétention découlant de ce droit ;

7 — si l'action a porté sur un litige en matière successorale et si le défunt avait la nationalité de l'Etat d'origine ou celle d'un Etat tiers et a eu son dernier domicile sur le territoire de l'Etat d'origine et ce, que la succession comprenne des biens mobiliers ou immobiliers ;

8 — en cas de demande reconventionnelle dans laquelle la prétention contraire était en rapport juridique avec la demande principale, lorsque les juridictions de l'Etat d'origine seraient reconnues compétentes aux termes du présent Traité pour connaître de la demande principale ;

9 — si la demande a fait valoir des droits à dommages et intérêts ou à restitution de biens attribués en exécution d'une décision judiciaire de l'autre Etat qui avait été rétractée ou réformée dans cet Etat.

2) Toutefois, la compétence des juridictions de l'Etat d'origine pourra ne pas être reconnue lorsque la législation de l'Etat requis attribue aux juridictions de cet Etat une compétence exclusive pour connaître de l'action qui a donné lieu à la décision.

Article 32

1) En matière de rapports entre époux, les juridictions de l'Etat d'origine au sens du présent titre seront compétentes si les deux époux n'ont pas la nationalité de l'Etat requis ; si les deux époux sont les nationaux d'un Etat tiers, la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ne sera pas reconnue au cas où la décision ne serait pas reconnue dans l'Etat tiers.

2) Si l'un des deux époux seulement avait la nationalité de l'Etat requis, les juridictions de l'Etat d'origine au sens du présent titre seraient compétentes si le défendeur, à la date de l'introduction de l'instance avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine ou si la dernière résidence habituelle commune des époux était située dans l'Etat d'origine et si l'un des deux époux résidait dans l'Etat d'origine à la date de l'introduction de l'instance.

Article 33

Lorsqu'une décision rendue sur le territoire de l'un des deux Etats est invoquée dans l'autre Etat, elle ne pourra faire l'objet d'aucun examen autre que celui des motifs de refus prévus à l'article 29 et au deuxième paragraphe de l'article 30.

CHAPITRE — II

De l'exécution des décisions judiciaires

Article 34

Les décisions judiciaires exécutoires dans l'un des deux Etats et susceptibles d'être reconnues dans l'autre Etat conformément aux dispositions du chapitre précédent, seront exécutoires dans cet Etat après y avoir été déclarées exécutoires.

Article 35

La procédure d'exéquatur ainsi que ses effets seront régis par la législation de l'Etat d'exécution.

Article 36

La demande d'exéquatur peut être introduite par toute personne ayant qualité pour se prévaloir de la décision dans l'Etat d'origine.

Article 37

1) La demande d'exéquatur sera adressée :

I — dans la République Tunisienne, au Tribunal de première instance ;

2 — dans la République Fédérale d'Allemagne, au Landgericht (Tribunal de grande instance).

2) Est compétent territorialement le tribunal de première instance ou le tribunal de grande instance (Landgericht) dans le ressort duquel se trouve le domicile du débiteur ou dans lequel doit avoir lieu l'exécution forcée et ce, au choix de la partie requérante.

Article 38

1) La partie qui demande l'exéquatur doit produire :

I — une expédition de la décision motivée réunissant, d'après la législation de l'Etat d'origine, les conditions nécessaires à son authenticité ;

2 — tout document établissant que la décision est exécutoire selon la législation de l'Etat d'origine ;

3 — tout document établissant que, selon la législation de l'Etat d'origine, la décision est passée en force de chose jugée ;

4 — l'original ou une copie certifiée conforme du document constatant que la demande, citation ou autre acte introductif d'instance a été signifié au défendeur conformément à la législation de l'Etat d'origine ou le cas échéant par une des voies prévues aux articles 8 à 16 du présent Traité en cas de non comparution du défendeur ;

5 — une traduction dans la langue de l'Etat d'exécution des documents mentionnés ci-dessus, certifiée conforme soit par un traducteur assermenté ou jugé de l'un des deux Etats soit par ses agents diplomatiques ou consulaires.

2) Sous réserve des dispositions du premier paragraphe, alinéa 5 ci-dessus, aucune légalisation ni autre formalité analogue ne sera requise pour les documents ci-dessus énumérés.

Article 39

1) Le tribunal saisi de la demande d'exéquatur se bornera à vérifier :

1 — que les documents requis aux termes de l'article 38 ont été produits

2 — qu'il n'existe aucun des motifs de refus prévus aux premier et deuxième paragraphes de l'article 29 et au deuxième paragraphe de l'article 30.

2) La décision ne pourra faire l'objet d'aucun autre examen.

3) L'exécution des décisions condamnant aux dépens le demandeur débouté ne pourra être refusée que si elle est contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Cette disposition s'applique également aux décisions prévues au paragraphe 3 de l'article 27.

Article 40

Le tribunal pourra accorder l'exequatur partiellement :

1 — si la décision porte sur un ou plusieurs chefs de demande et si le demandeur requiert l'exequatur pour un ou plusieurs chefs ou pour une partie seulement de l'un d'eux ;

2 — si la décision se rapporte à plusieurs chefs et si la demande d'exequatur n'est justifiée que pour l'un ou plusieurs d'entre eux.

Article 41

En accordant l'exequatur, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision de l'Etat d'origine reçoive les mêmes effets que si elle avait été rendue par les juridictions de l'Etat d'exécution.

CHAPITRE — III

De la reconnaissance et de l'exécution
des transactions judiciaires et des actes authentiques

Article 42

1) Les transactions conclues au cours d'une procédure devant une juridiction de l'un des deux Etats et qui ont fait l'objet d'un procès-verbal dressé par cette juridiction seront exécutées dans l'autre Etat au même titre que les décisions judiciaires pourvu qu'elles soient exécutoires dans l'Etat où elles ont été rendues.

2) La demande d'exequatur ainsi que la procédure à suivre seront régies par les articles 35 à 41 du présent Traité.

En statuant sur une demande d'exequatur, le tribunal saisi se bornera à vérifier :

1 — que les documents requis ont été produits ;

2 — que la législation de l'Etat d'exécution autorise les parties à conclure une transaction sur l'objet du litige ;

3 — que l'exécution n'est pas contraire à l'ordre public de l'Etat d'exécution.

Article 43

1) Les actes authentiques reçus et exécutoires dans l'un des deux Etats pourront être rendus exécutoires dans l'autre Etat.

2) Le tribunal de l'Etat d'exécution se bornera à vérifier si l'expédition de l'acte authentique remplit les conditions exigées pour son authenticité selon la législation de l'Etat où l'acte a été reçu et si l'exequatur n'est pas contraire à l'ordre public de l'Etat d'exécution.

CHAPITRE — IV

Dispositions particulières

Article 44

1) Lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause est déjà pendante entre les mêmes parties devant les juridictions de l'un des deux Etats, les juridictions de l'autre Etat pourront, à la requête de l'une des parties, soit rejeter la demande soit surseoir à statuer, s'il peut en résulter une décision qui sera reconnue dans l'autre Etat.

2) Toutefois, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la législation de chaque Etat, pourront, en cas d'urgence, être requises des juridictions de chacun des deux Etats, quelle que soit la juridiction saisie du fond du litige.

Article 45

Le présent titre ne portera pas atteinte aux dispositions d'autres traités qui sont en vigueur entre les deux Etats et qui, dans des matières particulières, règlent la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires.

Article 46

Les dispositions du présent titre ne s'appliqueront qu'aux décisions judiciaires, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques rendus ou reçus après l'entrée en vigueur du présent Traité.

TITRE IV

Du contrat d'arbitrage et des sentences

arbitrales en matière commerciale

CHAPITRE — V

De la reconnaissance des contrats d'arbitrage

Article 47

1) Chacun des deux Etats reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage toutes les contestations ou certaines contestations qui sont nées ou pourraient naître entre elles d'un rapport de droit déterminé qu'il soit contractuel ou extra-contractuel.

2) On entend par convention écrite au sens du paragraphe précédent, un compromis ou une clause compromissoire, à condition qu'ils soient signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres, de télégrammes, ou de messages télex, ou un procès-verbal dressé devant les arbitres choisis.

3) La convention d'arbitrage ne sera reconnue que :

1 — si le rapport de droit qui a donné lieu à la contestation est considéré comme commercial selon la législation de l'Etat requis ;

2 — si la convention a été conclue entre des personnes qui avaient l'une, au moment de cette conclusion son domicile ou sa résidence habituelle ou s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société son siège ou son établissement principal, dans l'un des deux Etats, et l'autre dans le second Etat ;

3 — si la contestation est susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage selon la législation de l'Etat requis.

Article 48

Dans les procédures d'arbitrage fondées sur une convention au sens de l'article 47 du présent Traité, les nationaux de l'un des deux Etats ou d'un Etat tiers pourront être désignés comme arbitres.

Article 49

1) Les parties à une convention d'arbitrage auront la faculté de prévoir :

1 — que le ou les arbitres seront choisis parmi une liste dressée par un organisme international d'arbitrage nommément désigné ;

2 — que chaque partie désigne un arbitre et que les deux arbitres désignent à leur tour un tiers arbitre ; le tiers arbitre doit être aux termes de la convention d'arbitrage déterminé ou déterminable notamment quant à sa qualité, sa spécialité, son domicile ou sa nationalité ;

2) Les parties auront en outre la faculté :

1 — de déterminer le lieu d'arbitrage ;

2 — de fixer les règles de procédure à suivre pour le ou les arbitres.

3 — de déterminer les règles de fond que les arbitres appliqueront sous réserve de l'ordre public interne.

Article 50

Si une juridiction de l'un des deux Etats est saisie d'une contestation qui a fait l'objet d'une convention au sens de l'article 47 du présent Traité, elle renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'elle ne constate que la dite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.

CHAPITRE — II

De la reconnaissance et de l'exécution
des sentences arbitrales

Article 51

Les sentences arbitrales qui se fondent sur une convention d'arbitrage susceptible d'être reconnue conformément aux dispositions de l'article 47 seront reconnues et exécutées dans chacun des deux Etats.

Article 52

1) La reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale ne peut être refusée que :

- 1 — si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public de l'Etat requis ;
- 2 — si la contestation ne peut pas, selon la législation de cet Etat, faire l'objet d'une procédure arbitrale ;
- 3 — s'il n'existe pas de contrat d'arbitrage valable ; toutefois, ce motif de refus ne sera pas pris en considération si la partie qui s'en prévaut, bien qu'elle en ait eu connaissance durant la procédure d'arbitrage, où elle a comparu ne l'a pas invoqué, ou si une juridiction de l'Etat sur le territoire ou selon la législation duquel la sentence arbitrale a été prononcée, a rejeté une demande en annulation formulée de ce chef ;
- 4 — si la sentence est le résultat de manœuvres frauduleuses ;
- 5 — si le défendeur n'a pas été mis en mesure de se défendre.

2) Les transactions passées devant un tribunal arbitral seront considérées comme des sentences arbitrales.

Article 53

La procédure d'exéquatur ainsi que ses effets seront régis par les dispositions des articles 35 et suivants du présent Traité.

TITRE V

Dispositions finales

Article 54

Toutes les difficultés relatives à l'application du présent Traité seront réglées par la voie diplomatique.

Article 55

Le présent Traité s'appliquera également au Land Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la République Tunisienne dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité.

Article 56

1) Le présent Traité sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Tunis.

2) Le présent Traité entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.

Article 57

Le présent Traité pourra être dénoncé par chacun des deux Etats. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été notifiée à l'autre Etat.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à Bonn, le 19 juillet 1966

en six originaux dont deux en langue arabe, deux en langue allemande et deux en langue française, chacun des six textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes arabe et allemand, le texte français prévaudra.

Pour la République Tunisienne Pour la République Fédérale d'Allemagne

Habib BOURGUIBA Jr. Gerhard SCHRODER

PROTOCOLE ADDITIONNEL

Lors de la signature du Traité entre la République Fédérale d'Allemagne et la République Tunisienne relatif à la protection et à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale ainsi qu'à l'arbitrage en matière commerciale, les Plénipotentiaires soussignés munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme sont, en outre, convenus des dispositions suivantes qui seront considérées comme partie intégrante dudit Traité :

1 — Les traductions prévues au paragraphe 4 de l'article 7, aux articles II et 20 et au paragraphe I alinéa 5 de l'article 38 seront rédigées de part et d'autre en langue française.

2 — Les décisions mentionnées à l'article 27 paragraphe 2, deuxième phrase ou exceptées par l'article 28 paragraphe I et rendues dans un Etat peuvent être reconnues dans l'autre Etat en application de sa législation interne y compris ses propres règles de droit international privé.

3 — Si un Etat modifie son organisation judiciaire, il signifiera à l'autre Etat les nouvelles autorités compétentes qui auront remplacé celles qui sont prévues par le présent Traité.

4 — Ne sera pas considéré comme une compétence exclusive au sens de l'alinéa 2 de l'article 31, le cas où la législation d'un Etat contractant déclare ses tribunaux exclusivement compétents pour les procédures concernant des offices, des sociétés nationales ou des sociétés dans lesquelles cet Etat détient une participation en capital.

5 — Le motif de refus prévu à l'alinéa 3, numéro 3 de l'article 47 ne peut être fondé sur la seule raison que le contrat d'arbitrage a été conclu par un office, une société nationale ou une société dans laquelle un Etat contractant détient une participation en capital.

Pour la République Tunisienne Pour la République Fédérale d'Allemagne

Habib BOURGUIBA Jr.

Gerhard SCHRODER

MINISTERE DES FINANCES

CODE DE LA PATENTE

Arrêté du Ministre des Finances du 25 avril 1970, complétant l'arrêté du 11 juin 1968, fixant la liste des activités susceptibles de bénéficier des taux réduits prévus par l'article 26 bis du Code de la Patente et de l'Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

Le Ministre des Finances,

Vu le Code de la Patente et de l'Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 68-10 du 7 mai 1968;

Vu l'arrêté du 11 juin 1968, fixant la liste des activités susceptibles de bénéficier des taux réduits prévus à l'article 26 bis du Code de la Patente et de l'Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Les tableaux A et B établis par l'arrêté susvisé du 11 juin 1968 sont complétés comme suit :

TABLEAU A

Activités relevant du secteur commercial

- Marchand ambulant, forain ou en étal
- Auto-Ecole
- Exploitant d'une salle de culture physique
- Réparation d'horlogerie, de radios et télévision
- Tapissier auto
- Soudeur et Soudeur ajusteur
- Peintre en bâtiment
- Menuisier ébéniste
- Pêcheur

- Bouquiniste
- Vernisseur
- Electricien
- Petit imprimeur
- Maroquinerie
- Vendeur de charbon, lait et dérivés, fêrailles, friperie
- Réparateur de réchauds, radiateurs
- Opticien

et en général toute activité commerciale lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé n'excède pas 5.000 dinars; ainsi que toute activité de prestation de services lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé n'excède pas 2.500 dinars.

TABLEAU B

Activité relevant du secteur industriel

- Exploitant de carrière sans machines
- Prothèse dentaire
- Vulcanisateur
- Sculpteur sur bois et graveur sur métaux
- Artisan, industriel ne possédant pas de machines mues mécaniquement (forgeron, cordonnier, réparateur de cycles, potier).
- Ciseleur
- Tourneur sur métaux
- Fraiseur tigeur
- Rapiéceur
- Artisan vanier

- Balancier
- et en général toute activité de fabrication ou transformation lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé n'excède pas 5.000 dinars, ainsi que toute activité de prestation de services lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé n'excède pas 2.500 dinars.

Tunis, le 25 avril 1970

Le Ministre des Finances

ABDERRAZAK RASSAA

Vu :

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ENCOURAGEMENT DE LA PECHE

Arrêté des Ministres des Finances et de l'Agriculture du 25 avril 1970, portant fixation des montants des subventions et prêts de l'Etat, relatifs à l'encouragement de la pêche.

Les Ministres des Finances et de l'Agriculture,

Vu la loi N° 69-11 du 24 janvier 1969, portant encouragement de l'Etat à la pêche;

Vu le décret N° 69-84 du 12 mars 1969, fixant les modalités d'octroi de l'aide de l'Etat pour l'encouragement à la pêche et notamment ses articles 5 et 7;

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. — Les montants des subventions et prêts, prévus par les articles 5 et 7 du décret sus-visé n° 69-84 du 12 mars 1969, sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

A) Acquisition d'armements et d'engins de pêche

Nature des acquisitions	Montant des dépenses prises en considération	Subventions		Prêts		Autofinancement	
		Exploit. privée	Exploit. coop.	Exploit. privée	Exploit. coop.	Exploit. privée	Exploit. coop.
	D.						
Chalutiers de 20 à 22 mètres.....	60.000	10%	20%	70%	70%	20%	10%
Chalutiers mixtes de 16 à 18 mètres.	50.000	10%	20%	70%	70%	20%	10%
Lamparos 16 mètres.....	35.000	10%	20%	70%	70%	20%	10%
Barques cotières motorisées.....	4.000	10%	20%	70%	70%	20%	10%
Barques scaphandres.....	8.000	10%	20%	70%	70%	20%	10%

B) Remise en état d'armements et d'engins de pêche

Nature des remises en état	Montant des dépenses prises en considération	Prêts		Autofinancement	
		Exploit. privée	Exploit. coopérative	Exploit. privée	Exploit. coopérative
Remise en état de coques chalutiers, de chalutiers mixtes et lamparos.....	10.000	60%	60%	40%	40%
Remise en état de coque de barques cotières et de pêche aux éponges.....	250	60%	60%	40%	40%
Révision générale de moteurs de chalutiers et de lamparos.....	4.000	60%	60%	40%	40%
Révision de moteurs de barques.....	300	60%	60%	40%	40%
Révision de matériel de navigation et de détection pour les chalutiers mixtes et lamparos.....	500	60%	60%	40%	40%

C) Modernisation des armements et des engins de pêche

Nature des Travaux	Montant des dépenses prises en considération	Subventions		Prêts		Autofinancement	
		Exploit. privée	Exploit. coop.	Exploit. privée	Exploit. coop.	Exploit. privée	Exploit. coop.
Aménagements à bord des chalutiers mixtes et lamparos de chambres froides et de plate forme de tri ..	D. 1.500	10%	20%	70%	70%	20%	10%
Installations de matériels frigorifiques à bord de chalutiers mixtes et lamparos	3.000	10%	20%	70%	70%	20%	10%
Installations de moteurs pour chalutiers, chalutiers mixtes et lamparos.	8 000	10%	20%	70%	70%	20%	10%
Installations de moteurs pour barques cotières et pour barques de pêche aux éponges	1.500	10%	20%	70%	70%	20%	10%
Installations d'appareils de navigation et de détection à bord des chalutiers, chalutiers mixtes et lamparos.	3.000	10%	20%	70%	70%	20%	10%
Acquisition d'engins modernes intervenant dans la capture à l'exclusion des filets	1.000	10%	20%	70%	70%	20%	10%
Installations de logements pour les équipages et les appareils	50	10%	20%	70%	70%	20%	10%
	par poste d'équipage						

ART. 2. — La durée des prêts et le taux des intérêts y afférents sont fixés conformément aux tableaux suivants :

A) Acquisition d'armements et d'engins de pêche

Nature des acquisitions	Durée des prêts		Taux des intérêts	
	Exploit. privée	Exploit. coopérative	Exploit. privée	Exploit. coopérative
Chalutiers, chalutiers mixtes et lamparos	12 ans	12 ans	3%	3%
Barques cotières motorisées, barques scaphandres, barques de pêche aux éponges	8 ans	8 ans	3%	3%

B) Remise en état d'armements et d'engins de pêche

Nature des remises en état	Durée des prêts		Taux des intérêts	
	Exploit. privée	Exploit. coopérative	Exploit. privée	Exploit. coopérative
Remise en état de coques de chalutiers, chalutiers mixtes et lamparos	3 ans	3 ans	5%	5%
Remise en état de coques de barques cotières et de pêche aux éponges	2 ans	2 ans	5%	5%
Révision générale de moteurs de chalutiers, de chalutiers mixtes et de lamparos	3 ans	3 ans	5%	5%
Révision générale de moteurs pour les barques cotières et pour la pêche aux éponges	2 ans	2 ans	5%	5%
Révision de matériel de navigation et de détection pour les chalutiers	2 ans	2 ans	5%	5%

C) Modernisation des armements et des engins de pêche

Natures des travaux	Durée des prêts		Taux des intérêts	
	Exploit. privée	Exploit. coopérative	Exploit. privée	Exploit. coopérative
Aménagement à bord des chalutiers, chalutiers mixtes et lamparos de chambres froides et de plate forme de tri ...	5 ans	5 ans	4 %	4 %
Installations de matériels frigorifiques à bord des chalutiers, chalutiers mixtes et lamparos	5 ans	5 ans	4 %	4 %
Installations de moteurs pour chalutiers, chalutiers mixtes et lamparos	5 ans	5 ans	4 %	4 %
Installations de moteurs pour barques cotières et pour barques de pêche aux éponges	5 ans	5 ans	4 %	4 %
Installations d'appareils de navigation et de détection à bord des chalutiers, chalutiers mixtes et lamparos	5 ans	5 ans	4 %	4 %
Acquisitions d'engins modernes intervenant dans la capture à l'exclusion des filets	5 ans	5 ans	4 %	4 %
Installations de logements pour les équipages et les appareils.	5 ans	5 ans	4 %	4 %

ART. 3. — Les subventions et prêts sont liquidés sur la base du plan faible des 2 montants suivants :

- Montant maximum des dépenses prises en considération.
- Montant réel et déclaré des dépenses engagés.

Tunis, le 25 avril 1970

Le Ministre des Finances,

ABDERRAZAK RASSAA

Le Ministre de l'Agriculture

ABDALLAH FARHAT

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

ORGANISATION

DU MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Décret N° 70-139 du 27 avril 1970, portant organisation du Ministère des Affaires Economiques.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret N° 69-401 du 7 novembre 1969, portant nomination des membres du Gouvernement

Vu le décret N° 70-20 du 19 janvier 1970, fixant les attributions du Ministère des Affaires Economiques;

Vu l'avis du Ministre des Affaires Economiques;

Décrétons :

Article Premier. — L'Administration Centrale du Ministère des Affaires Economiques comprend :

- La Direction de l'Administration Générale.
- La Direction des Mines et de l'Energie
- La Direction de l'Industrie
- La Direction des Transports
- La Direction du Commerce
- La Direction du Contrôle et de la Productivité

Art. 2. — La Direction de l'Administration Générale est chargée :

— de gérer les affaires administratives et financières

— de préparer les projets de textes à caractère général ou individuel

— d'instruire les affaires contentieuses.

Art. 3. — La Direction de l'Administration Générale comprend :

a) La Division Administrative qui comprend :

- 1) Le Service du Personnel et du Matériel
- 2) Le Service de l'ordonnancement et de la comptabilité

b) La Division Juridique et des Affaires Contentieuses

Art. 4. — La Direction des Mines et de l'Energie est chargée :

— d'élaborer les projets de développement des secteurs miniers et énergétiques et de veiller à leur exécution.

— de contrôler les budgets prévisionnels des entreprises minières et énergétiques et de programmer la formation et le perfectionnement du personnel dans ce domaine.

— de préparer les dossiers relatifs au financement des projets et de participer aux négociations correspondantes.

— d'établir la réglementation minière et de prendre toutes les mesures nécessaires à leur application tels que les permis, de recherche, d'exploitation ou de concession.

— de contrôler la gestion des entreprises phosphatières et des entreprises d'exploitation des métaux, et des minéraux solides autres que le phosphate.

— d'entreprendre des travaux géologiques avec établissement de cartes, de procéder à toutes études minérologiques, sédimentologiques pétrographiques et paléontologiques et de publier les cartes annales et les notes relatives à ces travaux ou études.

— de traiter les affaires de distribution, de tarification, de production et de développement de l'énergie.

— de connaître les problèmes de recherche et de production pétrolière, de transport et de raffinage, de distribution des produits pétroliers et enfin des établissements classés.

Art. 5. — La Direction des Mines et de l'Energie comprend :

a) La Division des études qui comprend :

- 1) Le Service des études minières
- 2) Le Service des études énergétiques

b) *La Division des Mines qui comprend :*

- 1) Le Service de la Recherche et de la Réglementation
- 2) Le Service des Phosphates
- 3) Le Service des Minerais et des Métaux.

c) *La Division de la Géologie qui comprend :*

- 1) Le Service de la carte géologique
- 2) Le Service de la Paléontologie et de laboratoire

d) *La Division de l'Energie qui comprend :*

- 1) Le Service de l'Energie électrique
- 2) Le Service de l'Energie Conventionnelle.

e) *La Division des hydrocarbures qui comprend :*

- 1) Le Service de la Recherche et de la Production
- 2) Le Service des Transports et du Raffinage
- 3) Le Service de la Distribution et de la Réglementation

Art. 6. — La Direction de l'Industrie est chargée :

— d'assurer le contrôle préalable des investissements, d'instruire les dossiers d'agrément industriel et de classer les entreprises industrielles.

— de préparer les projets de textes.

— d'élaborer les plans de développement et de suivre leur exécution.

— de contrôler la gestion des entreprises en dépendant et d'approuver leurs budgets prévisionnels.

Art. 7. — La Direction de l'Industrie comprend :

a) *La Division des études générales qui comprend :*

- 1) Le Service des Agréments
- 2) Le Service des Etudes et du Contrôle
- 3) Le Service de la Réglementation.

Cette division assure le secrétariat de la Commission Nationale des Investissements.

b) *La Division des Industries Electriques, Mécaniques et Métallurgiques qui comprend :*

- 1) Le Service des Industries Electriques
- 2) Le Service des Industries Mécaniques et Métallurgiques.

c) *La Division des Matériaux de construction qui comprend :*

- 1) Le Service des matériaux de base et liants.
- 2) Le Service des Produits et Ouvrages.

d) *La Division des Industries Diverses qui comprend :*

- 1) Le Service du Bois, du Papier et de l'Imprimerie
- 2) Le Service du Cuir et des Chaussures, de l'Artisanat et divers.
- 3) Le Service du Textile.

e) *La Division des Industries Agricoles et Alimentaires qui comprend :*

- 1) Le Service des Conserves et des corps gras.
- 2) Le Service des Industries Alimentaires Diverses.

f) *La Division des Industries Chimiques :*

- 1) Le Service de la Chimie Minérale
- 2) Le Service de la Chimie Organique.

Art. 8. — La Direction des Transports est chargée :

— d'élaborer les études économiques et d'exploiter les statistiques en matière de transports.

— de contrôler la gestion des entreprises et de préparer les projets de textes.

— de participer aux négociations des accords de transports et d'assurer la liaison avec les organismes internationaux spécialisés.

Art. 9. — La Direction des Transports comprend :

a) *La Division des Etudes qui comprend :*

- 1) Le Service de la Gestion des Entreprises
- 2) Le Service des Etudes économiques et statistiques

b) *La Division des transports terrestres qui comprend :*

- 1) Le Service du Contrôle des transports ferroviaires
- 2) Le Service du Contrôle des transports routiers.

c) *La Division des transports maritimes qui comprend :*

- 1) Le Service de la législation et des relations extérieures
- 2) Le Service du contrôle des transports extérieurs.

d) *Division des Transports aériens :*

- 1) Le Service de la législation et des relations extérieures
- 2) Le Service du contrôle des transports aériens.

Art. 10. — La Direction du Commerce est chargée :

— d'établir les programmes d'importation, d'exportation et de représentation de la Tunisie aux Conférences Internationales sur le Commerce.

— de délivrer les titres d'importation et d'exportation

— de procéder aux études de Marchés et de promouvoir les exportations.

— de participer à la réglementation des charges et à la programmation des invisibles.

— de participer aux négociations des accords internationaux.

— de préparer les projets de textes relatifs à l'organisation du commerce et de veiller à leur application.

— d'accorder les autorisations et les homologations nécessaires.

— de déterminer les structures et de fixer les niveaux des prix.

— de contrôler les poids et mesures

— d'assurer la répression des fraudes

— de gérer la Caisse Générale de Compensation.

— de procéder à des études sur le Commerce Intérieur.

Art. 11. — La Direction du Commerce comprend :

a) *La Division du Commerce Intérieur qui comprend :*

- 1) Le Service des études et des prix.
- 2) Le Service du Contrôle Economique.
- 3) Le Service des agréments et autorisations

b) *La Division du Commerce extérieur qui comprend :*

- 1) Le Service des relations commerciales extérieures et de programmation des importations
- 2) Le Service des titres et autorisations.

c) *La Division des études et marchés extérieurs qui comprend :*

- 1) Le Service de promotion des exportations
- 2) Le Service des relations avec les organismes internationaux.
- 3) Le Service de balance commerciale

Art. 12. — La Direction du Contrôle et de la Productivité est chargée :

— d'étudier les programmes d'investissement préalablement à leur agrément et de suivre leur réalisation.

— d'assurer les représentations du Département dans les entreprises industrielles, minières, commerciales, artisanales et de transport où l'Etat détient une participation directe ou indirecte.

— d'étudier la situation des entreprises économiques étatiques, paraétatiques ou privées et de proposer des mesures tendant à l'amélioration de leur gestion.

Art. 13. — Le laboratoire central est chargé d'effectuer toutes analyses pour le compte des administrations publiques ainsi que des personnes privées.

Art. 14. — Le Ministre des Affaires Economiques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

MARQUE DE FABRIQUE

Décret N° 70-140 du 27 avril 1970, portant marquage obligatoire des chaussures et articles chaussants, des peausseries et des cuirs.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi du 5 juin 1889 sur les marques de fabrique et de commerce ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret N° 61-60 du 23 janvier 1961 prohibant la malfaçon dans la fabrication de la chaussure;

Vu l'avis du Ministre des Affaires Economiques;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les entreprises industrielles de chaussures et les tanneries sont tenues de posséder une marque de fabrique agréée par le Ministère des Affaires Economiques et ayant fait l'objet d'un dépôt légal conformément à la loi sus-visée du 5 juin 1889.

ART. 2. — Les chaussures et articles chaussants ainsi que les peausseries et les cuirs fabriqués industriellement ne peuvent être mis à la vente par les industriels, les commerçants et d'une manière générale, toutes les personnes qui s'occupent professionnellement de l'achat ou de la vente de ces produits s'ils ne portent d'une manière distincte, lisible et indélébile, la marque de fabrique du producteur.

ART. 3. — sont réputées frauduleuses et entraînent application, à leur auteur des peines prévues par le décret sus-visé du 10 octobre 1919, toutes opérations contraires aux dispositions des articles 1 et 2 du présent décret.

ART. 4. — Le Ministre des Affaires Economiques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

COMMERCE DE DISTRIBUTION

Décret N° 70-143 du 28 avril 1970, fixant les conditions d'agrément et le mode de répartition des bénéfices dans le commerce de distribution.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 70-19 du 22 avril 1970, portant réglementation du commerce de distribution et notamment ses articles 2, 4 et 5;

Vu l'avis du Ministre des Affaires Economiques;

Décrétons :

Chapitre I. — Conditions d'exercice du commerce de distribution

ARTICLE PREMIER. — Sont admises à demander l'agrément pour l'exercice du commerce de distribution les entreprises énumérées aux paragraphes 1 à 6 de l'article 2 de la loi sus-visée n° 70-19 du 22 avril 1970, dans les conditions ci-après :

1°) Les producteurs peuvent solliciter l'agrément pour la vente au détail de leur propre production s'il ressort du dossier qu'une telle autorisation est de nature :

— soit à faciliter l'écoulement de certaines productions;

— soit à permettre un approvisionnement normal de certaines régions;

— soit à réduire le coût de la distribution.

2°) Les sociétés qui sollicitent l'agrément pour l'exercice du commerce de distribution doivent remplir les conditions suivantes :

— revêtir la forme de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés en nom collectif, telles qu'elles sont régies par le code de commerce;

— répondre aux normes d'hygiène, d'esthétique et d'urbanisme fixées par la réglementation en vigueur pour l'aménagement des locaux, établissements ou magasins.

— justifier du capital nécessaire à l'exercice de l'activité envisagée; ce capital ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du Ministre des Affaires Economiques selon la nature de l'activité, le nombre et lieu d'implantation des points de vente, après avis de la Commission régionale du commerce territorialement compétente;

— justifier par les entreprises existantes, de la tenue régulière d'une comptabilité et du respect de la législation sociale.

3°) Les personnes physiques peuvent être agréées pour l'exercice du commerce de distribution si elles remplissent les conditions suivantes :

— ne pas se trouver dans l'un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par la législation en vigueur;

— se conformer aux normes d'hygiène, d'esthétique ou d'urbanisme fixées par la réglementation en vigueur notamment pour l'aménagement des locaux;

— justifier des ressources financières nécessaires à l'activité envisagée. Ces ressources ne peuvent être inférieures à un minimum fixé par arrêté du Ministre des Affaires Economiques selon la nature de l'activité, le nombre et le lieu d'implantation des points de vente, après avis de la Commission régionale du commerce territorialement compétente;

— justifier, pour les entreprises existantes, de la tenue régulière d'une comptabilité et du respect de la législation sociale.

4°) Les coopératives constituées par des consommateurs dans les conditions prévues par le statut général de la Coopération peuvent recevoir l'agrément pour exercer le commerce de distribution lorsque leurs adhérents non rémunérés détiennent la majorité des parts sociales.

5°) Les centrales d'achat, constituées par des entreprises de vente au détail peuvent être agréées pour exercer le commerce de distribution dans les conditions ci-après :

- les adhérents doivent être agréés pour l'exercice du commerce de distribution ;
- les centrales doivent revêtir l'une des formes suivantes :
 - a) soit celle de coopérative de service ;
 - b) soit la forme de société anonyme ;
- les centrales d'achat ne peuvent entreprendre que les opérations d'achat à elles librement confiées par leurs adhérents et doivent exécuter ces opérations uniquement d'ordre de ceux-ci et pour leur compte.

6°) Les entreprises constituées par les producteurs pour l'écoulement de leur production peuvent être agréées aux conditions suivantes :

- être organisées :
 - a) soit sous forme de coopératives de service ;
 - b) soit sous forme de sociétés anonymes ;
- vendre uniquement la production de leurs adhérents ;
- effectuer uniquement les ventes au stade du gros.

Art. 2. — En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi susvisée n° 70-19 du 22 avril 1970, l'autorisation d'exercer le commerce de distribution peut être accordée aux personnes physiques ne pouvant se soumettre aux obligations prévues à l'article 1er ci-dessus, dans l'une des situations suivantes ;

- lorsque l'entreprise est à implanter en dehors du périmètre communal ;
- lorsque les possibilités du marché de la localité, la nature de l'activité ou le lieu d'implantation de l'entreprise ne justifient pas la création d'entreprises conformes aux conditions exigées à l'article 1er ci-dessus.
- lorsque l'activité envisagée doit être exercée sous forme traditionnelle telle que Souk ou autre ;
- lorsque l'activité envisagée doit être exercée par :
 - a) des marchands ambulants,
 - b) des forains,
 - c) des exploitants d'étals dans les marchés municipaux.

Art. 3. — L'agrément est délivré sous forme d'arrêté du Ministre des Affaires Economiques, pris après avis de la Commission régionale du commerce territorialement compétente, dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande d'agrément.

L'arrêté doit indiquer le titulaire de l'agrément et préciser pour chaque cas la nature exacte et détaillée de l'activité autorisée, ainsi que le lieu d'exercice et le stade dans le circuit de distribution.

Toute modification d'un ou de plusieurs de ces éléments doit être approuvée dans la même forme.

Chapitre II. — Répartition des bénéfices dans le commerce de distribution

Art. 4. — Les entreprises énumérées à l'article 1er ci-dessus et exerçant l'activité du commerce de distribution doivent obligatoirement prélever sur les bénéfices servant d'assiette à l'impôt de la patente et nets d'impôts :

- 10 % destinés à la constitution d'un fonds d'investissement destiné à financer des investissements ou des prises de participation librement choisis par l'entreprise. Ce fonds doit être individualisé en comptabilité et ne peut faire l'objet de distribution. Il peut être cependant incorporé au capital.
- 10 % destinés à la constitution d'un fonds social devant servir à la distribution de primes d'intéressement aux salariés de l'entreprise ou à la création d'œuvres sociales en faveur de ces salariés.

Chapitre III. — Dispositions transitoires

Art. 5. — Toute personne physique ou morale exerçant un commerce de distribution est tenue, dans un délai de six mois

à dater de la publication du présent décret, de se conformer aux dispositions de la loi susvisée n° 70-19 du 22 avril 1970.

Elle doit, à cet effet, faire parvenir à la Commission régionale du commerce territorialement compétente une demande d'agrément accompagnée des pièces justifiant de la réalisation des conditions requises.

Les personnes qui se verront refuser l'agrément devront cesser cette activité dans un délai de six mois à compter de la date de notification du rejet.

Art. 6. — Pendant une période de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, les agréments prévus à l'article 2 ci-dessus, seront accordés en priorité aux salariés des entreprises visées à l'article 7 ci-après et qui désirent s'installer pour leur propre compte.

Art. 7. — Les sociétés de fait quelle qu'en soit la dénomination notamment celles constituées dans le cadre de la loi n° 69-1 du 20 janvier 1969 et qui à la date du présent décret exercent un commerce de distribution, ainsi que les personnes physiques qui en sont adhérentes ou associées ne peuvent obtenir un agrément pour l'exercice d'un commerce de distribution qu'aux conditions ci-après :

a) Pour les personnes morales

- avoir apuré leur situation juridique par la constitution d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée ;
- être constituées de personnes physiques libérées de toutes dettes vis à vis des organismes commerciaux prévus au premier alinéa du présent article ;
- justifier d'un règlement équitable de la situation des salariés en activité dans l'entreprise lors de la publication du présent décret.

b) Pour les personnes physiques

- être libérées de toutes dettes vis à vis des coopératives ou sociétés commerciales constituées notamment dans le cadre de la loi susvisée n° 69-1 du 20 janvier 1969 dont elles ont été adhérentes ou associées ;
- s'engager à maintenir, sauf autorisation de l'inspecteur du travail compétent, le personnel en activité dans le point de vente que l'adhérent ou associé désire reprendre à son propre compte.

Art. 8. — Le Ministre des Affaires Economiques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,
Le Premier Ministre
BAHI LADGHAM

COMMISSION NATIONALE DU COMMERCE

Décret n° 70-144 du 28 avril 1970, portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale du Commerce.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi N° 70-19 du 22 avril 1970, portant réglementation du Commerce de distribution et notamment son article 7 ;

Vu l'avis du Premier Ministre et des Ministres de la Justice, de l'Intérieur, des Finances, des Affaires Economiques et des Travaux Publics ;

Décrétons :

Article Premier. — La Commission Nationale du Commerce prévue par l'article 7 de la loi susvisée n° 70-19 du 22 avril 1970, a pour objet de donner des avis sur les ques-

tions intéressant le Commerce et les activités commerciales et notamment sur :

- la réglementation propre à chaque secteur du commerce de distribution,
- l'application de la réglementation relative aux différents secteurs du commerce.

ART. 2. — La Commission Nationale du Commerce est composée comme suit :

Président :

Le Ministre des Affaires Economiques, ou son représentant,

Membres :

- Le Directeur du Commerce,
- Le Directeur de l'Industrie,
- Le Directeur des Mines et de l'Energie,
- Le Directeur du Transport,
- Un représentant du Premier Ministre,
- Un représentant du Ministre des Finances,
- Un représentant du Ministre de la Justice,
- Un représentant du Ministre de l'Intérieur,
- Un représentant du Secrétaire d'Etat au Plan,
- Un représentant du Ministre de l'Agriculture,
- Un représentant du Ministre du Tourisme et de l'Aménagement du Territoire,
- Un représentant de la Banque Centrale de Tunisie,
- Un représentant du Conseil Economique et Social,
- Un représentant du Parti Socialiste Destourien,
- Un représentant de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens,
- Un représentant de l'Union Tunisienne de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat,
- Un représentant de l'Union Nationale des Agriculteurs,
- Un représentant de l'Union Nationale des Femmes de Tunisie,
- Un représentant de l'association « protection de la famille »

Le Directeur du Commerce remplit les fonctions de Secrétaire. Il est, en outre, responsable de la tenue des archives de la Commission.

ART. 3. — Le Président peut faire appel pour participer aux travaux de la Commission à toute personne compétente en la matière.

ART. 4. — La Commission Nationale du Commerce se réunit sur convocation de son Président chaque fois qu'il le juge utile. Les convocations comportent un ordre du jour de la réunion.

Pour siéger valablement, la présence de la moitié au moins des membres est nécessaire.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par le Président et le Secrétaire et portés sur un registre.

ART. 5. — Les Ministres et les Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 28 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

COMMISSIONS REGIONALES DU COMMERCE

Décret N° 70-145 du 28 avril 1970, portant organisation et fonctionnement des commissions régionales du commerce.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi N° 70-19 du 22 avril 1970, portant réglementation du Commerce de distribution et notamment son article 8;

Vu l'avis du Premier Ministre, des Ministres de la Justice, de l'Intérieur, des Finances et des Affaires Economiques;

Décrétons :

Article Premier. — Les Commissions Régionales du Commerce prévues par l'article 8 de la loi susvisée n° 70-19 du 22 avril 1970 ont pour objet :

- de donner leur avis sur les demandes d'autorisation d'exercice du commerce de distribution, et notamment sur le capital minimum requis,

- de donner leur avis ou de présenter des suggestions sur l'adaptation aux conditions locales de la législation en matière de commerce de distribution.

Art. 2. — La Commission Régionale du Commerce est composée comme suit :

Président :

Le Gouverneur ou son représentant

Membres :

- Le représentant du Ministre des Affaires Economiques,
- Le Président de la Commune intéressée,
- L'Inspecteur Régional du Travail,
- Un représentant du Comité de Coordination du Parti Socialiste Destourien,
- Un représentant de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens,
- Un représentant de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat,
- Un représentant de l'Union Nationale des Femmes de Tunisie,
- Un représentant de l'Union Nationale des Agriculteurs.

Le secrétariat est assuré par le représentant du Ministre des Affaires Economiques. Le service régional du commerce est responsable de la tenue des archives.

Art. 3. — La Commission Régionale du Commerce se réunit sur convocation de son Président aussi souvent que l'intérêt l'exige.

Les réunions sont portées à la connaissance des membres au moins trois jours à l'avance, par convocation individuelle émanant de son Président, fixant la date, le lieu et l'ordre du jour.

Toutefois, la Commission peut être convoquée extraordinairement par le Ministre des Affaires Economiques, et chaque fois qu'il le juge utile.

Art. 4. — Pour siéger valablement, la présence de la moitié au moins des membres est nécessaire.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par le Président et le Secrétaire, et portés sur un registre.

Il est adressé copies certifiées conformes, au Ministre des Affaires Economiques et à la Commission Nationale du Commerce dans les trois jours de la réunion.

Art. 5. — Les Ministres et les Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis le 28 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,

Le Premier Ministre.

BAHI LADGHAM

MINES

Arrêté du Ministre des Affaires Economiques du 24 avril 1970, instituant le permis de recherches n° 145.388 (3ème groupe).

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée le 30 décembre 1968, sous le n° 145.388 par laquelle, la Société Penarroya Tunisie, faisant élection de domicile à Tunis, 47 Avenue Farhat Hached, et agissant en son nom personnel et pour son propre compte demande un permis de recherche de mines du 3ème groupe au lieu dit Oued El Kohol, dans le Djebel Métrif, Gouvernorat du Kef;

Vu le rapport du Directeur des Mines, et de l'Energie duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — La Société Penarroya Tunisie, élit domicile à Tunis, 47 Avenue Farhat Hached est autorisée, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 280 ha environ conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Djebel Métrif $x = 369.810,30$; $y = 343.251,15$ cote = 905 m carte de Ouargha au 1/50.000 ème.

La limite Nord : est une droite AB, de direction Ouest-Est, passant à 1190 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Est : est une droite BC, de direction Nord-Sud, passant à 680 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud : est une droite CD, de direction Est-Ouest, passant à 210 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest : est une droite DA, de direction Sud-Nord, passant à 1320 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Remarques : la limite Nord du présent permis de recherches est à la fois commune avec la limite Sud des permis de recherches N° 120.359 et 120.360.

Les limites Ouest et Sud du présent permis sont contigües aux limites Est et Nord de la concession de Fedj Assène.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis devra obligatoirement être enregistrée à la Direction des Mines, et de l'Energie, à peine de nullité, deux mois au moins, avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 24 avril 1970

Le Ministre des Affaires Economiques,
HASSEN BELKHODJA

Vu :

Le Premier Ministre,
BAHI LADGHAM

Arrêté du Ministre des Affaires Economiques du 24 avril 1970, instituant le permis de recherches n° 143.389 (3ème groupe).

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II;

Vu la demande enregistrée le 30 décembre 1968, sous le n° 145.389 par laquelle, la Société Penarroya Tunisie, faisant élection de domicile

à Tunis, 47 Avenue Farhat Hached, et agissant en son nom personnel et pour son propre compte demande un permis de recherche de mines du 3ème groupe au lieu dit « Djebel El Haouarek » dans le Djebel du même nom, Gouvernorat du Kef;

Vu le rapport du Directeur des Mines, et de l'Energie duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — La Société Penarroya Tunisie, faisant élection de domicile à Tunis, 47 Avenue Farhat Hached est autorisée, sous toutes réserves des droits antérieurs des tiers, à effectuer des travaux de recherches des mines du 3ème groupe, dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 383 ha environ conformément au plan de l'échelle de 1/25.000 joint au présent arrêté :

Le point de repère de ce permis est le signal géodésique du Djebel Métrif $x = 369.810,30$; $y = 343.251,15$ cote = 905 m carte de Ouargha au 1/50.000 ème.

La limite Nord : est une droite AB, de direction Ouest-Est, passant à 1180 m au Nord du point de repère ci-dessus défini.

La limite Est : est une droite BC, de direction Nord-Sud, passant à 2680 m à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

La limite Sud : Est une ligne brisée CDEF, de direction Est Ouest Sud-Nord et Est-Ouest dont CD passe à 820 m au Sud du point de repère ci-dessus défini — EF est à 220 m au Sud de ce même point de repère — et DE est à 950 m à l'Est du même point de repère ci-dessus défini.

La limite Ouest : est une droite FA, de direction Sud-Nord, passant à 680 m à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Remarques : La limite Sud (portion EF) du présent permis est en partie commune avec la limite Nord de la concession du Fedj Assène.

— La limite Ouest du présent permis est en partie commune avec la limite Est du permis de recherches N° 145.388 et en partie (portion DE) avec la limite Est de la concession de Fedj Assène.

ART. 2. — La durée du présent permis de recherches est fixée à trois années grégoriennes à compter du présent arrêté.

ART. 3. — Toute demande de renouvellement de permis, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra obligatoirement être enregistrée à la Direction des Mines, et de l'Energie, à peine de nullité, deux mois au moins, avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 24 avril 1970

Le Ministre des Affaires Economiques,

HASSEN BELKHODJA

Vu :

Le Premier Ministre,
BAHI LADGHAM

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DIPLOME DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES COMMERCIALES

Arrêté du Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports du 25 avril 1970, modifiant l'arrêté du 10 avril 1963, relatif aux examens du Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires Commerciales.

Le Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports,

Vu la loi N° 58-118 du 4 novembre 1958, relative à l'enseignement et notamment son article 23;

Vu le décret N° 63-87 du 1er avril 1963, relatif au diplôme de Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire et aux diplômes de fin d'Etudes Secondaires Normales, Commerciales et Industrielles.

Vu l'arrêté du 10 avril 1963, relatif au Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires Commerciales, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 15 avril 1964 et par l'arrêté du 24 mai 1965;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Sont modifiés les articles 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16 et 19 de l'arrêté sus-visé du 10 avril 1963 comme suit :

Article 3 (nouveau). — Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen du Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires Commerciales s'il n'a atteint au 31 décembre de l'année de l'examen, l'âge de 17 ans au moins et s'il n'a subi avec succès, depuis au moins une année scolaire, les épreuves de l'examen de passage de 5ème en 6ème année du régime transitoire ou s'il n'a été régulièrement inscrit en classe de 6ème année du régime transitoire.

Des dispenses d'âge peuvent être accordées.

Article 9 (nouveau). — L'examen du Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires Commerciales comprend des épreuves écrites, orales et pratiques et une épreuve d'éducation physique obligatoire;

Les épreuves écrites et pratiques sont choisies par le Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports.

Article 11 (nouveau). — Les candidats à l'examen du Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires Commerciales doivent, suivant la section d'études orientées dont ils sont issus, subir l'une des séries d'épreuves figurant à l'annexe jointe au présent arrêté.

Sauf indications contraires figurant à l'annexe sus-visée, les épreuves portent sur les programmes officiels de 6ème année, selon les modalités précisées dans la dite annexe.

Toutefois l'épreuve d'éducation physique ne sera subie qu'à la première session de chaque année par tous les candidats.

Les notes obtenues à la première session sont reportées à la deuxième.

Article 12 (nouveau). — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de zéro à vingt.

Une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve de dactylographie et à l'épreuve de sténographie et la note zéro à toute autre épreuve sont éliminatoires.

En ce qui concerne les épreuves écrites de composition arabe et de philosophie, il est procédé à une deuxième correction si la note donnée par le premier correcteur est inférieure à 5 sur 20. Si les deux notes diffèrent la note de l'épreuve en est la moyenne.

Article 13 (nouveau). — La note attribuée à chaque épreuve est multipliée par le coefficient dont celle-ci est affectée conformément au tableau figurant à l'annexe jointe au présent arrêté.

Le total des points obtenus par chaque candidat est la somme des notes de ses épreuves multipliées par leurs coefficients respectifs et sa note moyenne est égale au quotient de cette somme par le total des coefficients.

Article 15 (nouveau). — A l'examen du Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires Commerciales :

— est déclaré admissible aux épreuves orales et pratiques tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites est au moins égale à 10 sur 20;

— peut être déclaré admissible à titre exceptionnel aux épreuves orales et pratiques après délibération du jury mentionnée au procès-verbal et fondée sur le dossier scolaire de l'intéressé tant au point de vue moyenne annuelle qu'au point de vue discipline, tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites est inférieure à 10 sur 20 et au moins égale à 9 sur 20, et dont les moyennes annuelles pour les matières principales (arabe, philosophie, mathématiques correspondance commerciale) sont au moins égales à 10 sur 20.

— est déclaré admis définitivement tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites, orales et pratiques est au moins égale à 10 sur 20.

Article 16 (nouveau). — Tout candidat qui n'est pas déclaré admissible ou admis définitivement à la première session d'examen, dans les conditions fixées à l'article 15 précédent, ne sera autorisé à se présenter à la deuxième session que si sa note moyenne est au moins égale à 7 sur 20, ou si sa note moyenne est au moins égale à 6 sur 20 et sa moyenne générale annuelle figurant au livret scolaire est au moins égale à 9 sur 20.

Article 19 (nouveau). — Les éléments sur lesquels se fonde le jury pour décider de l'admissibilité, de l'admission ou de l'ajournement d'un candidat comprennent :

— d'une part, les notes attribuées aux épreuves du candidat, telles qu'elles sont prévues à l'article 11 ci-dessus;

— d'autre part, le dossier scolaire produit par le candidat et établi conformément au modèle fixé par le Ministère de l'Education, de la Jeunesse et des Sports.

Aucun candidat ayant obtenu :

— soit une note moyenne au moins égale à 7 sur 20.

— soit une note moyenne au moins égale à 6 sur 20 et une moyenne générale annuelle au moins égale à 9 sur 20, ne peut être ajourné à la deuxième session d'une année scolaire ou à la première session de l'année scolaire suivante sans que le jury ait examiné son dossier scolaire. Il est porté mention de cet examen sur le livret que le président du jury signe à cet effet.

ART. 2. — Sont abrogés les articles 10 et 14 et les annexes I et II jointes à l'arrêté sus-visé du 10 avril 1963 et remplacées par l'annexe jointe au présent arrêté.

Tunis, le 25 avril 1970

Le Ministre de l'Education, de la Jeunesse
et des Sports

MOHAMED MZALI

Vu :

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

ANNEXE

Les durées et les coefficients des épreuves de l'examen du Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires Commerciales proprement dit sont indiqués dans les tableaux ci-après :

Option : « Comptabilité »

Epreuves	Durées	COEFFICIENTS
I. — Epreuves écrites		
1° Composition arabe	3 h (2*)	2
2° Philosophie	3 h	2
3° 2ème langue vivante étrangère	1 h	1
4° Correspondance Commerciale	2 h	2
5° Economie politique	1 h	1
6° Mathématiques	3 h	3
II. — Epreuves pratiques et orales		
1° Comptabilité	4 h	4
2° Dactylographie et Mécanographie		1
3° Organisation		1
4° 2ème langue vivante étrangère		1
5° Droit commercial		2
6° Français		1
III. — Epreuves d'Education physique		
		1
Total.....		22

Option : « Secrétariat »

Epreuves	Durées	COEFFICIENTS
I. — Epreuves écrites		
1° Composition arabe	3 h (2*)	3 (2*)
2° Philosophie	3 h	2 (3*)
3° 2ème langue vivante étrangère	2 h	2
4° Correspondance Commerciale	3 h	2
5° Economie Politique	1 h	1
6° Vente et Publicité	1 h	1
II. — Epreuves pratiques et orales		
1° Sténographie		3
2° Dactylographie		3
3° Organisation		1
4° 2ème langue vivante étrangère		1
5° Droit Commercial		1
6° Français		1
III. — Epreuves d'Education Physique		
		1
Total.....		22

(*) Pour les candidats issus de la section « C ».

Consistance et modalités des épreuves

A. — Option : « Comptabilité »

1° L'épreuve de Philosophie :

Elle consiste en une dissertation philosophique portant sur un sujet choisi par le candidat parmi trois proposés.

2° L'épreuve d'Arabe :

Elle consiste en un commentaire de texte. Le texte proposé est emprunté à un écrivain inscrit au programme de 6ème année. Ce texte est suivi de questions qui portent exclusivement sur les idées exprimées. La dernière question invite le candidat à un bref travail de réflexion et de composition dans lequel il peut utiliser ses connaissances et exposer des opinions personnelles.

Il sera proposé un seul sujet à ces candidats.

A titre transitoire pour les candidats issus des classes de 6ème année « section C », le texte proposé sera suivi de questions relatives à la grammaire et aux idées et d'un court exercice de version. L'une de ces questions sera de nature à amener le candidat à composer un paragraphe d'une dizaine de lignes, permettant de juger sa capacité de s'exprimer en arabe. Il sera proposé à ces candidats un seul sujet.

3° L'épreuve de Français :

Elle consiste en une explication et un commentaire de texte tiré du programme; il sera posé des questions qui seront l'occasion d'une conversation très large où l'on appréciera la langue, les qualités de réflexion et les connaissances du candidat.

4° L'épreuve de 2ème langue vivante étrangère :

Les candidats ont à choisir entre l'une des langues suivantes : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien et Russe.

L'épreuve écrite consiste en une étude de texte avec

a) deux questions portant sur l'intelligence du texte proposé et donnant lieu à un développement de 5 à 6 lignes chacune. Ces deux questions ne doivent pas porter sur le passage qui fera l'objet de la traduction ou de l'explication (question b).

b) au choix du candidat :

— soit une courte version portant sur un passage du texte, soit 3 phrases de thème.

ou

— soit une explication en langue vivante étrangère des mots et expressions difficiles figurant au passage faisant l'objet de la version, soit trois phrases en langue vivante étrangère d'application grammaticale (construction de phrases, transposition, etc...).

L'usage du dictionnaire est interdit.

L'épreuve orale consiste en une explication de texte et une conversation dans la langue vivante étrangère.

5° L'épreuve de correspondance commerciale :

Elle consiste en un sujet conçu en la forme d'une étude de cas se référant au programme de « correspondance commerciale » et comportant, éventuellement, l'utilisation des connaissances juridiques figurant au programme. Il sera tenu compte dans cette épreuve, de l'écriture et de la présentation.

6° L'épreuve d'économie politique :

Elle consiste en :

a) une question se rapportant aux interventions de l'Etat en matière économique;

b) une question concernant les fluctuations générales de de l'économie;

c) le commentaire d'un sujet se rapportant à un problème de lutte contre le sous-développement.

L'épreuve devra permettre de juger le candidat sur sa façon de raisonner et de comprendre les grands problèmes économiques actuels.

7° L'épreuve de mathématiques :

Elle consiste en :

a) un exercice d'algèbre;

b) un problème de mathématiques financières;

c) un exercice de statistique.

8°) L'épreuve de comptabilité :

Elle consiste en :

a) un exercice se rapportant à la comptabilité analytique d'exploitation, établissement d'un prix de revient de production et d'un prix de revient commercial, à partir de données concrètes;

b) un exercice sur la comptabilité des sociétés, et plus particulièrement sur la société anonyme (ex : constitution, augmentation de capital, liquidation, etc...);

c) une question de cours tirée du programme de 6ème année.

9°) L'épreuve de dactylographie et mécanographie :

Elle consiste en :

a) la conception et la frappe d'un tableau d'après des données

b) la manipulation de machines à calculer.

10°) L'épreuve d'organisation :

Elle consiste en des questions portant principalement sur l'organisation des entreprises.

11°) L'épreuve de droit commercial :

Elle consiste en une interrogation sur une question de cours puisée dans le programme de 6ème année.

12°) L'épreuve d'éducation physique :

Elle consiste en :

a) une épreuve gymnique : présentation d'exercices pris sur une liste préalablement publiée;

b) trois épreuves d'athlétisme tirées au sort par le Jury sur la base d'une épreuve dans chacun des trois groupes suivants :

1er groupe : saut en hauteur ou saut en longueur;

2ème groupe : course de vitesse ou course de résistance;

3ème groupe : lancer de poids ou de javelot.

Une épreuve chronométrée de nage libre peut-être choisie par le candidat en remplacement de l'une des trois épreuves d'athlétisme sus-indiquées.

B. — Option : « Secrétariat »

1°) L'épreuve de composition arabe :

Elle consiste en une composition littéraire ayant un caractère général et portant sur le programme de 6ème année, ou se rapportant à l'un des auteurs inscrits au programme de 6ème année.

Tout candidat doit traiter un sujet choisi parmi les trois proposés.

A titre transitoire, la composition littéraire sera remplacée, pour les candidats issus des classes de 5ème A. section « C », par l'étude d'un texte choisi dans les programmes de 6ème A. Le texte proposé sera suivi de questions relatives à la grammaire et aux idées et d'un court exercice de version. L'une de ces questions sera de nature à amener le candidat à composer un paragraphe d'une dizaine de lignes permettant de juger sa capacité de s'exprimer en arabe.

Il sera proposé à ces candidats un seul sujet.

2°) Les épreuves de philosophie, de français, d'économie politique, de droit commercial et d'éducation physique sont de même nature que celles définies pour l'option « Comptabilité ».

3°) L'épreuve de deuxième langue vivante étrangère :

L'épreuve orale consiste en une explication de texte et en une conversation dans la langue vivante étrangère.

Les candidats ont à choisir entre l'une des langues suivantes :

Anglais, Allemand, Espagnol, Italien et Russe.

L'épreuve écrite consiste en une étude de texte avec :

a) deux questions portant sur l'intelligence du texte et permettant de dégager les idées essentielles du texte proposé. Ces deux questions ne doivent pas porter sur le passage qui fera l'objet de la traduction ou de l'explication (question d).

b) une question de civilisation précise se rapportant au centre d'intérêt du texte proposé.

c) une question donnant lieu à un développement personnel de l'élève (une quinzaine de lignes) partant du texte et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et d'expression des candidats.

d) au choix du candidat :

— une version portant sur un passage du texte de 4 à 5 lignes et trois phrases de thème comportant au moins six difficultés grammaticales mettant en œuvre un vocabulaire courant.

ou

— une explication en langue vivante étrangère des mots et expressions difficiles figurant au passage faisant l'objet de la version et six phrases en langue vivante étrangère d'application grammaticale (construction de phrases, transposition etc...).

L'usage du dictionnaire est interdit.

4°) L'épreuve de correspondance commerciale :

Elle consiste en :

Un sujet sous forme d'étude de cas et pouvant donner lieu à correspondance ou rapport, avec (éventuellement utilisation des connaissances juridiques figurant au programme. Il sera demandé aux candidats des connaissances élevées sur la correspondance à caractère contentieux, financier et fiscal, sur les comptes-rendus, procès-verbaux, etc...)

Il sera tenu compte dans cette épreuve, de l'écriture et de la présentation.

5°) L'épreuve de vente et publicité :

Elle consiste en :

a) une question se rapportant aux grands courants de distribution des marchandises;

b) une question se rapportant au programme de publicité.

6°) L'épreuve de sténographie :

Elle consiste en :

a) une épreuve de vitesse 3 minutes à 100 mots par minute (durée de transcription : 30 mn).

b) une épreuve de courrier consistant en la dictée de 2 lettres de 100 mots chacune environ à la vitesse de 80 mots par minute, à transcrire directement à la machine en double exemplaire (durée de transcription : 45 mn).

7°) L'épreuve de dactylographie :

Elle consiste en :

a) la copie d'un texte de 450 mots pendant 15 minutes (vitesse : 30 mots par minute);

b) la présentation sur stencil d'un texte comportant ou non un tableau, avec usage de stylet ou de la molette obligatoire et tirage au duplicateur (durée : 1 heure pour le stencil).

8°) L'épreuve d'organisation :

Elle consiste en des questions portant principalement sur l'organisation des bureaux.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

COMMISSION DE LA PROFESSION D'ARTISTE

Décret N° 70-141 du 27 avril 1970, fixant la composition et le fonctionnement de la Commission de la Profession d'Artiste.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 69-32 du 9 mai 1969, fixant les conditions d'obtention de la carte d'artiste professionnel;

Vu l'avis du Ministre des Affaires Culturelles;

Décrétons :

Article Premier. — La Commission de la Profession d'Artiste se compose de cinq membres élus à raison d'un membre pour chacune des catégories suivantes :

- 1° Chant
- 2° Instruments
- 3° Danse
- 4° Arts populaires
- 5° Musique occidentale

et de quatre membres désignés par le Ministre des Affaires Culturelles et représentant la Radiodiffusion Télévision Tunisienne, la Société des Auteurs et Compositeurs de Tunisie, le Conservatoire National de Musique et de Danse, les artistes amateurs. Elle est présidée par le Directeur de la Musique et des Arts Populaires. En cas d'empêchement du Président, son remplaçant est désigné par arrêté du Ministre des Affaires Culturelles.

Art. 2. — En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 3. — L'examen d'artiste professionnel a lieu une fois par an, à Tunis pour les candidats des Gouvernorats de Tunis, Bizerte, Jendouba, Béja, le Kef, Nabeul, Sousse et Kairouan et à Sfax pour les autres Gouvernorats de la République.

Art. 4. — Les candidats à la profession d'artiste doivent présenter une demande au Ministère des Affaires Culturelles, accompagnée de l'extrait n° 3 du Casier Judiciaire, d'un certificat de bonne vie et mœurs, d'un extrait d'Etat Civil et d'une pièce attestant leur niveau culturel et artistique.

Art. 5. — Le Ministre des Affaires Culturelles fixera, par arrêté, les matières de l'examen pour chacune des

catégories d'artistes, ainsi que la date de l'examen et ce, trois mois avant la date du déroulement des épreuves.

Art. 6. — La Commission de la profession d'artiste, réunie en Conseil de discipline, peut être saisie par le Ministre des Affaires Culturelles.

Art. 7. — Les Gouverneurs établiront, pour chaque région une liste portant les noms des artistes professionnels pratiquant leur métier avant le 1er janvier 1968 avec indication de leurs noms, prénoms, âge, spécialité, leur conduite et leur niveau culturel et la transmettront au Ministère des Affaires Culturelles avant le 31 décembre 1970.

Art. 8. — Les Ministres de l'Intérieur et des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 avril 1970

P. le Président de la République Tunisienne :
et par délégation,
Le Premier Ministre
BAHI LADGHAM

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES ET A L'HABITAT

EXPROPRIATION

Décret N° 70-142 du 27 avril 1970, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Ras-Tabia, en vue de l'extension de la Cité « Et-Tahrir ».

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne:

Vu le décret du 9 mars 1939, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales et à l'Habitat;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit du Secrétariat d'Etat aux Affaires Sociales et à l'Habitat, pour être incorporées dans le Domaine Privé de l'Etat, les parcelles de terrain nécessaires à l'extension de la Cité « Et-Tahrir », sises à Ras-Tabia et entourées d'un liseré rouge sur le plan ci-annexé, désignées ci-après :

PARCELLES IMMATRICULEES

N°s d'ordre des parcelles	N°s des Titres Fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficies à exproprier	Noms des propriétaires
6	18.866	Ras-Tabia «	Terrain nu	4h 00a 00c	Caisse Nationale des Retraites. Ahmed, Amara, Ferdjania et Salha, enfants de Mohamed ben Mabrouk El Ayari.
7	(partie) 3.875		Terrain complanté	environ 3h 83a 90c	

PARCELLES NON IMMATRICULEES

N ^{os} d'ordre des parcelles	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficies approximatives à exproprier	Noms des propriétaires ou présumés tels
3	Ras-Tabia	Terrain complanté	5h 01a 75ca	Consorts Hamouda ben Fekih
9	"	Terrain complanté et partie bâti.	1h 44a 00ca	Ameur ben Ali Jrad.

ART. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les parcelles sus-visées.

ART. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

ART. 4. — Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales et à l'Habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne
et par délégation,
Le Premier Ministre
BAHI LADGHAM

AVIS ET COMMUNICATIONS

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS

Accord Commercial

entre la Tunisie et la Bulgarie

Le présent avis qui annule et remplace l'avis aux importateurs et aux exportateurs publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 20, 24 et 27 juin 1969, a pour objet de fixer les modalités d'application au titre de l'année 1970 de l'Accord commercial tuniso-bulgare du 20 novembre 1964 tel qu'il a été amendé par les protocoles du 11 avril 1968, du 29 avril 1969 et du 13 février 1970.

I. — Droits de douane

Les produits de Bulgarie à l'importation en Tunisie et les produits tunisiens à l'importation en Bulgarie, bénéficient du tarif, minimum des droits de douane.

II. — Contingents globaux

Les produits originaires et en provenance de Bulgarie bénéficient du régime des contingents globaux en vigueur en Tunisie, bénéficient notamment de ce régime : Pommes à l'état frais, fruits et légumes secs, beurre frais et fromage.

III. — Contingents bilatéraux

a) *Produits originaires et en provenance de Bulgarie pouvant être importés en Tunisie.*

	Valeurs en Dollars U.S.
Blé	S.B.
Haricot	S.B.
Pommes à l'état frais	C.G.
Fruits et légumes secs	C.G.
Beurre frais et fromage	C.G.
Graines de semence	25 000
Glucose	100 000
Huile de tournesol	S.B.
Tabac	100 T.
Bovins destinés à la boucherie	300 000

	Valeurs en Dollars U.S.
Ovins destinés à la boucherie	500 000
Carbure de calcium	100 000
Engrais azotés	100 000 + P.A.
Produits pharmaceutiques	100 000
Produits chimiques	75 000
Alcool	S.B.
Fibres synthétiques	100 000
Textiles	100 000
Verre à vitre	100 000
Simili-cuir	50 000
Bois de mine	150 000
Hêtre étuvé	100 000 + P.A.
Séparateurs d'accumulateurs	50 000
Robinetterie	50 000
Produits siderurgiques	200 000
Vélocités	40 000
Machines outils et machines agricoles	100 000
Chariots électriques et diesel y compris les palans électriques	100 000
Matériel électrique	100 000
Machines textiles et machines de construction	50 000
Divers	300 000

b) *Produits originaires et en provenance de Tunisie pouvant être importés en Bulgarie :*

	Valeurs en Dollars U.S.
Agrumes	100 000
Dattes	10 000
Amandes	50 000
Olives	200 000
Huile d'olive	P.M.
Peaux brutes	P.M.
Textiles	100 000
Liège et produits de liège	200 000
Phosphates bruts	150 000 T.
Superphosphates	15 000 T.
Articles sanitaires	50 000
Produits siderurgiques	300 000
Artisanat	25 000
Divers	300 000

IV. — Modalités de règlement

Les modalités de règlement des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Bulgarie s'effectuent conformément aux dispositions de l'accord de paiement signé à Tunis le 20 novembre 1964.

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS

Accord commercial

entre le Gouvernement de la République Tunisienne
et le Gouvernement de la République du Vietnam

L'Accord commercial entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République du

Vietnam, signé le 10 mai 1966 est reconduit pour une période d'un an à compter du 10 mai 1970.

Le présent avis a pour objet de porter à la connaissance des importateurs et des exportateurs les modalités d'exécution de cet Accord.

I. — Droits de douane

Les produits tunisiens à l'importation au Vietnam et les produits vietnamiens à l'importation en Tunisie, bénéficient du tarif minimum des droits de douane.

II. — Produits libérés

Les produits originaires et en provenance du Vietnam bénéficient du régime de libération en vigueur en Tunisie.

III. — Contingents globaux

Les produits originaires et en provenance de la République du Vietnam bénéficient du régime des contingents globaux en vigueur en Tunisie.

IV. — Contingents bilatéraux

a) *Produits originaires et en provenance de Tunisie pouvant être exportés vers la République du Vietnam.*

Eponges naturelles	S.B.
Dattes et fruits secs y compris les amandes ..	S.B.
Graines de semence et graines condimentaires ..	S.B.
Huile d'olive	S.B.
Pâtes alimentaires	S.B.
Fruits et jus de fruits en conserves	S.B.
Vins et spiritueux	S.B.
Phosphates et dérivés	S.B.
Superphosphates	S.B.
Lièges en feuilles	S.B.
Zinc	S.B.
Produits de l'artisanat tels que : cages d'oiseaux, tapis et couvertures en laine, maroquineries, céramiques, bijouterie etc	S.B.
Divers	S.B.

b) *Produits originaires et en provenance du Vietnam, pouvant être importés en Tunisie.*

The noir	S.B.
The vert	S.B.
Arachides en graines et en coques	S.B.
Sésame noir	S.B.
Café	S.B.
Cellophane	S.B.
Essence de térébenthine	S.B.
Tabac en feuilles	S.B.
Bois sciés	S.B.
Tapioca	S.B.
Cannelle	S.B.
Riz	S.B.
Allumettes	S.B.
Caoutchouc et ses ouvrages	S.B.
Produits de l'artisanat tels que : articles en bambous, jonc, ivoire, écailles, bois laqué et sculpté, broderies, céramiques, ouvrages d'art, meubles en laques, sabots modernes pour dames, soieries locales etc	S.B.
Jute de Vietnam (Keenaf)	S.B.
Divers	S.B.

V. — Modalités de paiement

Les modalités de règlement des échanges commerciaux, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République du Vietnam s'effectuent conformément aux dispositions des avis de change n° 714 et 715 publiés au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 3, 6 et 10 janvier 1961.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 28.343

GOUVERNORAT DE TUNIS

Suivant réquisition N° 28.343 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 17 avril 1970, Monsieur Ali ben Ahmed ben Ali Er-Raâche, tunisien, commerçant, demeurant à Tunis, Impasse Bou-griba n° 4, faisant éléction de domicile chez Maître Salem Baïoudh, avocat, 8 avenue Bab-Benat, à Tunis, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : Bab Smail, consistant en 2 parcelles contiguës complantées d'oliviers, située à Kerch El Ghaba Est, Cheikhat de l'Ariana, Gouvernorat de Tunis, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de : 6ha 00a 10ça environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée Es-Saâda II.

b) Qu'elle est la propriété exclusive :

1°) Le requérant, pour 1/4.

2°) Amor ben Messaoud ben Mohamed ben Hamed, pour 1/4.

3°) son frère Belgacem, pour 1/4.

4°) leur frère Saïd, pour 1/4.

Dans l'indivision entre eux.

Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Première Parcelle :

Sud : Hadj Mohamed Taj

Est : pareillement

Nord : Ben Romdhane

Ouest : un triq non caillassé.

Deuxième Parcelle :

Sud : Hadj Mohamed Taj

Est : pareillement

Nord : ben Romdhane

Ouest : un triq non caillassé.

REQUISITION N° 28.344

GOUVERNORAT DE TUNIS

Suivant réquisition N° 28.344 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie le 17 avril 1970, Monsieur Amor ben Messaoud ben Hamed, tunisien, commerçant, demeurant à Tunis, 4 Impasse Bougriba, faisant éléction de domicile chez Maître Salem Baïoudh, avocat, 8 Boulevard Bab-Benat, à Tunis, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Bab Smail » consistant en une parcelle de terre complantée d'oliviers, située à Kerch El Ghaba, Cheikhat de l'Ariana, Gouvernorat de Tunis, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 48 a 75 ça environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Es-Saada I »

b) Qu'elle la propriété exclusive de :

1) Le requérant, pour 1/2

2) Ali ben Ahmed ben Ali Er-Raâche, pour 1/2 dans l'indivision entre eux

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Hadj Mohamed Taj

A l'Est : pareillement

Au Nord : Ben Romdhane

A l'Ouest : un triq non caillassé

REQUISITION N° 28.345

GOUVERNORAT DE TUNIS

Suivant réquisition N° 28.345 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie le 18 avril 1970, Monsieur Hadj Smail ben Hemdane Soussia El Djerbi, tunisien, commerçant, demeurant à Ben Arous, 54 Avenue Habib Bourguiba, faisant élection de domicile chez Maître Mohamed El Arif, avocat, 10 Rue de Hollande, Tunis, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Saniet Bir El Kebli » consistant en une Saniet comprenant quelques constructions, située au Mornag, Gouvernorat de Tunis, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 2 ha 05 a environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Saniet Bir El Kebli »

b) Qu'elle est sa propriété exclusive

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Saniet Lasram

A l'Est : La route publique sur partie et sur le restant Melk Jamila bent Ahmed Guerriche

Au Nord : Ardh ben Attia et ben M'barek

A l'Ouest : Héritiers Hadj Habib Bou-Thour

REQUISITION N° 58.540

GOUVERNORAT DE SFAX

Suivant réquisition N° 58.540 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie le 13 avril 1970, Monsieur Salah ben Mohamed ben Ali Bousbah, tunisien, fonctionnaire au Service des Eaux à Sfax, demeurant à Sfax, Triq Menzel Chaker, Km 1,500 a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Jenane Bou-Sbah », consistant en une parcelle de terre propre à la construction, située à Sfax, Route de Menzel Chaker, Km 3,500, Gouvernorat de Sfax, Justice Cantonale de Sfax, d'une contenance de 4500 m2 environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Essaïda »

b) Qu'elle est sa propriété exclusive

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud Salem et Ali enfants de Mohamed ben Ali Bou-Sbah

A l'Est : Salem sus-visé et Bellaej, El Kharrat, et Kamoun

Au Nord : Une Tabia

A l'Ouest : Ben Ayed

REQUISITION N° 58.541

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 58.541 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie le 13 avril 1970, Monsieur Mohamed ben Ahmed ben Mohamed Oukhina, tunisien, garde national, demeurant à Menzel Bourguiba, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Khezama », consistant en une parcelle de terre comprenant une maison d'habitation, située à Sousse, Oued Ibbane, Gouvernorat de Sousse, Justice Cantonale de Sousse, d'une contenance de 460 m2 environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Narjès »

b) Qu'elle est sa propriété exclusive

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier actuel ou éventuel

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Le lot 654 appartenant à Hassine El Oussaïssi

A l'Est : Ahmed ben Henia

Au Nord : La Route

A l'Ouest : le lot 669 et la coopérative de la police

REQUISITION N° 58.542

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 58.542 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie le 15 avril 1970, Monsieur Farhat ben Fredj ben Mohamed ben Mohamed El Ghodhbane, tunisien, sergent chef à l'Armée Nationale, demeurant à Zaouiet Sousse, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une parcelle de terre comprenant une villa, située à Zaouiet Sousse, Gouvernorat de Sousse, Justice Cantonale de Sousse, d'une contenance de 900 m2 environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Villa Farhat »

b) Qu'elle est sa propriété exclusive

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier actuel ou éventuel

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud et à l'Est : Fredj ben Mohamed El Ghodhbane

Au Nord : Héritiers Hadj Salem ben Nejima

A l'Ouest : le chemin de la Zaouia

REQUISITION N° 58.543

GOUVERNORAT DE SFAX

Suivant réquisition N° 58.543 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie le 17 avril 1970, Monsieur Mohamed ben Said ben M'hamed Drira, tunisien, fonctionnaire aux P.T.T. à Sfax, demeurant à Sfax, Rue du Château, Impasse 3, n° 1, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une maison d'habitation, située à Sfax Rue du Château, Impasse 3, n° 1, Gouvernorat de Sfax, Justice Cantonale de Sfax, d'une contenance de 45 m2 environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Dar Esserour »

b) Qu'elle est sa propriété exclusive

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Dar El Fourati

A l'Est : Dar Cheikh Rouhou

Au Nord : Impasse 3

A l'Ouest : Une place

REQUISITION N° 58.544

GOUVERNORAT DE SFAX

Suivant réquisition N° 58.544 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 17 avril 1970, Monsieur Mohamed ben Mahmoud ben Hadj Mohamed Djemal, tunisien, fellah, demeurant à Sfax, Triq Guermeda, Km 5, Merkez Kemoun, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée « Sakiet Er-Rmila », consistant en une parcelle de terre comprenant divers arbres fruitiers, située à Sfax, Route de Guermeda Km 15,300, Sakiet Er-Rmila, Gouvernorat de Sfax, Justice Cantonale de Sfax, d'une contenance de 11.313 m2 environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « El Mabrouka »

b) Qu'elle est sa propriété exclusive

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Abdelaziz ben Hassine El Mezghenni et son frère germain El Moncef

A l'Est et au Nord : Impasse

A l'Ouest : Sadok El Louz

REQUISITION N° 58.545

GOUVERNORAT DE BIZERTE

Suivant réquisition N° 58.545 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 17 avril 1970, Madame Rafika bent Brahim El Oueslati, tunisienne, demeurant à Dhar El Koudiet, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une maison d'habitation avec un puits, située à Dhar El Koudiet, Délégation de Bizerte, Gouvernorat de Bizerte, Justice Cantonale de Bizerte, d'une contenance de 111 m² environ.

La requérante déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Rafika »

b) Qu'elle est sa propriété exclusive

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud et à l'Ouest : Lot des Héritiers Mohamed ben Khemais El Jennadi

A l'Est : Ardh Bir El Ghelaidh

Au Nord : Lot des Héritiers Amor El Jennadi

REQUISITION N° 58.546

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 58.546 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie le 17 avril 1970, Monsieur Amor ben Mabrouk ben Othman, tunisien, maçon, demeurant à Monastir, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une parcelle de terre comprenant une maison, située à Monastir, Route d'Errai, Km 0,500, Gouvernorat de Sousse, Justice Cantonale de Monastir, d'une contenance de 1200 m² environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Dar El-Hana »

b) Qu'elle est sa propriété exclusive

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Capitaine Jaafoura

A l'Est : M'hamed Khalfouni sur une partie, et Abdelhafidh Ghezouani sur le restant

Au Nord : Héritiers Amor Bouzgarrou

A l'Ouest : Salem Benzarti

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DE TUNIS

1. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Omrane Mohamed Naccour, agent Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Kataat El Hana », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Ali ben Saad ben El Mekki El Ayari et Mohamed El Hédi ben Habib ben Mokhtar Djerad El Metoui en qualité de co-propriétaires suivant réquisition N° 27.906 déposée le 16

mai 1967, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 23 mai 1967.

Les opérations ont été closes définitivement le 28 juin 1969

La propriété bornée consiste en une terre nue, d'une contenance dénoncée de 1 ha. 50 a. 00 ça celle résultant du présent bornage est de 1 ha. 28 a. 80 ça.

L'immeuble se trouve situé à l'Ariana, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants

Au Nord : Route de Kharroubet El Ergue, Réquisition 26.043

Au Sud : T. 40.466 et 101.014

A l'Est : T. 101.014

A l'Ouest Route de Kharroubet El Ergue et conduite de l'Oued El-Lil.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE TUNIS

2. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Abbès Mohamed Ali, Adjoint Technique assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Cité El Folk », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale pour le compte du Domaine Privé de l'Etat, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 27.973 déposée le 26 octobre 1967, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 31 octobre 1967.

Les opérations ont été closes définitivement le 1er juillet 1968.

La propriété bornée consiste en un terrain nu sur lequel sont édifiées des maisons populaires, d'une contenance dénoncée de 1 ha. 19 a. 94 ça, celle résultante du présent bornage est de 1 ha 18 a 40 ça.

L'immeuble se trouve situé à la Oulette, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants

Au Nord : Rue du cimetière

A l'Est : T. 92.606, T. 33.522 et 88.319

Au Sud : T. 41.811, Domaine Public

A l'Ouest : T. 33.751, Domaine Public, T. 12.224

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE TUNIS

3. — Suivant procès-verbal dressé par Mokhtar Benasser Adjoint Technique Principal assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Ardh Laroussi », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Chedly ben Amor ben Laroussi ben Nasr Djelassi et autres en qualité de co-propriétaires suivant réquisition N° 28.025 déposée le 25 mars 1968, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 2 avril 1968

Les opérations ont été closes définitivement le 22 avril 1969

La propriété bornée consiste un terrain nu, d'une contenance dénoncée de 52 a 50 ça, celle résultant du présent bornage 44 a 43 ça.

L'immeuble se trouve situé au Bardo Rue Karachi, Gouvernorat de Tunis, Justice Cantonale de Tunis, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants

Au Nord : T. 100.719, T. 102.001, T. 101.664 et T. 80.499

A l'Est : Khatoui ben Laroussi Djelassi

Au Sud : Réquisition 27.613 et Rue Karachi (T. 80.499)

A l'Ouest T. 100.720 et T. 80.499

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE TUNIS

4. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Mokhtar Benasser, Adjoint Technique Principal, assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Souad », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Ahmed ben Hassine ben Fredj Jelassi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 28.039 déposée le 15 avril 1968, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 23 avril 1968.

Les opérations ont été closes définitivement le 22 avril 1969

La propriété bornée consiste en un terrain nu propre à la construction, d'une contenance dénoncée de 300 m² environ, celle résultant du présent bornage est 303 m².

L'immeuble se trouve situé au Bardo, Rue Karachi, Gouvernorat de Tunis, Justice Cantonale de Tunis, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants

Au Nord : Réquisition 27.580 et Hassen Dziri

A l'Est : Boubaker ben Ali

Au Sud : Katoui ben Aroussi ben Naceur, et au-delà le T.F. 6214 (S2)

A l'Ouest : Katoui ben Aroussi ben Naceur, et au-delà le T.F. 10607 (S2) et la Réquisition 27.553 : T. 6213 (S2).

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE TUNIS

5. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Youssef ben Omrane, Adjoint Technique assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « El Gobaâ », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mostefa ben Salah ben Ali Es-Sayari, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 28.048 déposée le 3 mai 1968, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 7 mai 1968.

Les opérations ont été closes définitivement le 9 janvier 1970

La propriété bornée consiste en un terrain nu comprenant une habitation, d'une contenance dénoncée de 1ha 25 a 00 ça celle résultant du présent bornage est de 98 a 11 ça

L'immeuble se trouve situé à la Manouba, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants

Au Nord Parcelle cadastrale de la basse vallée de la Med-jerdah, zone III secteur C N° 1 T.F. 97.876

A l'Est : Parcelles cadastrales de la basse vallée de la Med-jerdah, zone III secteur C N° 3 et 14 T.F. 97.159 en partie, T. 13.277 dans l'autre partie.

Au Sud : Parcelle cadastrale de la basse vallée de la Med-jerdah, zone III secteur C N° 17 T. 97.605 en partie, T. 8.456 dans l'autre partie.

A l'Ouest : Parcelle cadastrale de la basse vallée de la Med-jerdah, zone III secteur C N° 25 T.F. 85.915 en partie, T. 34.237.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis

GOUVERNORAT DE TUNIS

6. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Ben Omrane Youssef, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Lansassa », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Abdelkader ben Khemais ben Kilani El Gharbi, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 28.086 déposée le 15 juin 1968, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 25 juin 1968.

Les opérations ont été closes définitivement le 20 décembre 1969.

La propriété bornée consiste en une parcelle de terre, comprenant une habitation, d'une contenance dénoncée de 800 m² environ, en réalité de 615 m².

L'immeuble se trouve situé au Bardo, Avenue Habib Bougatfa au N° 86 bis, Gouvernorat de Tunis, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants

Au Nord : Titre 8.513 (S2) Tunis.

Au Sud : Réquisition 27.817

A l'Est : Avenue Habib Bougatfa

A l'Ouest : Une Rue.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE TUNIS

7. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Youssef ben Omrane, Adjoint Technique, assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Bir El Kram » dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed ben Mohamed ben Mohamed Bou-Zaïana En-Nabli et son frère germain Chedly, en qualité de co-propriétaire, suivant réquisition N° 28.130 déposée le 4 octobre 1968, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 8 octobre 1968.

Les opérations ont été closes définitivement le 10 janvier 1970.

La propriété bornée consiste en trois parcelles de terre nues L. 192, 193, 231 Z III S.L. V.B.M., d'une contenance dénoncée de 2 ha 50 a 00 ça, celle résultant du présent bornage est 2 ha 85 a 74 ça.

L'immeuble se trouve situé à El-Hraïria, Cheikhat de la Manouba, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants.

Au Nord : T. 98.447

Au Sud : T. 98.638, T. 103.280, T. 103.282, T. 4.307, T. 103.278, T. 103.279.

A l'Est : Chemin et au delà T. 98.447

A l'Ouest : Parcelle L. 191 Z. III S.L. cadastre V.B.M., T. 98.735.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE TUNIS

8. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Fehri Chakroun, Adjoint Technique assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Bir Et-Tarfa », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Sghaier ben Mohamed ben Ali Ennahdi, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 28.194 déposée le 22 avril 1969, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 29 avril 1969.

Les opérations ont été closes définitivement le 9 janvier 1970.

La propriété bornée consiste en une parcelle de terre comprenant une maison d'habitation, d'une contenance dénoncée de 568 m2 environ, celle résultant du présent bornage est de 568 m2.

L'immeuble se trouve situé à Den-Den, Route de Medjez El Bab, Km 4,800, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants

Au Nord et à l'Est : Le Titre 97.842

Au Sud : Le Titre 83.236

A l'Ouest : Le Titre 97.534

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE TUNIS

9. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Youssef ben Omrane, Adjoint Technique assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Ya Karmi », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed Ali ben Brahim ben Ali Ech-Chahbi, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 28. 229 déposée le 14 août 1969, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 26 août 1969.

Les opérations ont été closes définitivement le 22 décembre 1969.

La propriété bornée consiste en un chemin privé, d'une contenance dénoncée de 6 a 00 ça celle résultant du présent bornage est de 6 a 13 ça.

L'immeuble se trouve situé à Ras Tabia, Le Bardo, Gouvernorat de Tunis, Justice Cantonale de Tunis, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants

Au Nord-Ouest et au Nord : Un chemin et R. 28.011

Au Sud-Est et au Sud : R. 27.999 et T. 11.428

A l'Est : R. 27.999

A l'Ouest : T. 11.428

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Tunis, le Gouverneur de Tunis ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE KASSERINE

10. — Suivant procès-verbal dressé par Monsieur Belgacem Messaoudi, Agent Technique assermenté il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée « Es Sedria El

Gharbia », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Salah ben Nasr ben Salah Ed Derbali El Askri, en qualité de propriétaire suivant réquisition N° 58.114 déposée le 25 octobre 1966, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 1er novembre 1966

Les opérations ont été closes définitivement le 18 décembre 1969.

La propriété bornée consiste en terre de labours en partie complantée, d'une contenance dénoncée de 65 ha environ, celle résultant du bornage provisoire est de 67 ha 44 a 90 ça

L'immeuble se trouve situé au Cheikhat de Kasserine, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts d'après les renseignements recueillis sur les lieux sont les suivants

Au Nord : Réquisition 52.986 rejetée

A l'Est : Ahmed ben Mohamed ben Hadj Talbi, Lezheri ben Brahim. Héritiers Ali ben M'hamed Zarougui et Titre 246.116

Au Sud : Réquisition 52.981 rejetée, Réquisition 52.983 rejetée, Réquisition 53.037 rejetée.

A l'Ouest : Réquisition 53.019 rejetée, Réquisition 53.034 rejetée, Réquisition 53.024 rejetée, Sghaier ben Saïd ben Salah ben Mustapha, Réquisition 53.023 rejetée, Réquisition 52.977 rejetée.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 324 du Code des droits réels pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Kasserine, le Gouverneur de Kasserine ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DE KASSERINE

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite Argoub Ettouaharia, située à 1, Km 300 au Sud Ouest de Kasserine dont l'immatriculation a été requise sous le N° 53.039 par Monsieur Tahar ben Khelifa ben Brahim et autres en qualité de Co-propriétaires, sera effectué le 19 mai 1970 par Monsieur Salah Djerbi, Géomètre assermenté du service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU KEF

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite El Hammam, située au Cheikhat de Kesra à Hammam El Karoui dont l'immatriculation a été requise sous le N° 55.808 par Monsieur le Directeur des domaines pour le compte du domaine privé de l'Etat, en qualité de propriétaire, sera effectué le 26 mai 1970 par Monsieur Fredj Laribi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU KEF

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite Henchir El Medfoune, situé au Cheikhat de la Kesra dont l'immatriculation a été requise sous le N° 55.809 par Monsieur le Directeur des domaines, pour le compte du domaine privé de l'Etat, en qualité de propriétaire, sera effectué le 27 mai 1970 par Monsieur Fredj Laribi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU KEF

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite Henchir Ezzaris, située au Nord du Djebel Kesra, Zone de cultures l'El Margueb dont l'immatriculation a été requise sous le N° 56.430 par Monsieur le Directeur des domaines, pour le compte du domaine privé de l'Etat, en qualité de propriétaire, sera effectué le 28 mai 1970 par Monsieur Fredj Laribi Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE MEDENINE

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite Raoudha, située à Houmet-Souk, Djerba dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.352 par Monsieur Noureddine ben Mohamed El-Loumi, en qualité de propriétaire, sera effectué le 19 mai 1970 par Monsieur Taïeb El Ayedi, Géomètres assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, devant la Délégation de Houmet-Souk.

GOUVERNORAT DU KEF

6. — Le bornage provisoire de la propriété dite El Ahouach et Mesreb Hanech, située au Cheikhat El Ghozlane, Délégation de Nebeur dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.432 par Monsieur Othman ben Mohamed ben Ali El Klai et autres, en qualité de Co-propriétaires, sera effectué le 3 juin 1970 par Monsieur Mahmoud Marzougui, Géomètre du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE KASSERINE

7. — Le bornage provisoire de la propriété dite Zohra, située à Kasserine-ville dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.434 par Monsieur Soltane ben Abdallah ben Ali El Yahiaoui, en qualité de propriétaire, sera effectué le 20 mai 1970 par Monsieur Salah Djerbi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU KEF

8. — Le bornage provisoire de la propriété dite Immeuble Dardoumi, située au Kef, Rue Scipion, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.443 par Monsieur Tahar ben Salem ben Sadok Dardoumi, en qualité de propriétaire, sera effectué le 10 juin 1970 par Monsieur Salah Djerbi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE MEDENINE

9. — Le bornage provisoire de la propriété dite El Ferdouss, située à Tatahouine, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.457 par Monsieur Mohamed Noureddine ben Hadj Et Tajouri ben Ali Djelidi, en qualité de propriétaire, sera effectué le 18 mai 1970 par Monsieur Taïeb El Ayedi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, devant la Délégation de Tatahouine.

GOUVERNORAT DU KEF

10. — Le bornage provisoire de la propriété dite Henchir El M'hafir, située au Cheikhat de Lorbeuss, Délégation du Sers dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.461 par Monsieur Abderrahman ben Taïeb ben Abdallah ben Hadj Abdallah El Hizabri dit Rehaïm, en qualité de propriétaire, sera effectué le 5 juin 1970 par Monsieur Mahmoud Marzougui, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU KEF

11. — Le bornage provisoire de la propriété dite El-Kasr, située à El-Ksour, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.470 par la Société Nationale Immobilière de Tunisie (S.N.I.T.), en qualité de propriétaire, sera effectué le 9 juin 1970 par Monsieur Mahmoud Marzougui, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE MEDENINE

12. — Le bornage provisoire de la propriété dite Dar Claudia, située à Sidi Mahrez, près de l'Hôtel El Jazira à Djerba, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.481 par Madame Dittich Margot, née Ritscher, épouse Dittich Erich, en qualité de propriétaire, sera effectué le 20 mai 1970 par Monsieur Taïeb El Ayedi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

13. — Le bornage provisoire de la propriété dite Mariem, située à Rafraf, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.489 par Monsieur El Hadj Hédi ben Othman, pour le compte de fils Faouzi, en qualité de propriétaire, sera effectué le 25 mai 1970 par Monsieur Dkhil, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, devant la Délégation de Rafraf.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

14. — Le bornage provisoire de la propriété dite Ghrous Hejaïj et Ksouri II située à Bordj Toumi, Délégation de Tebourba, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.490 par Monsieur Mostefa ben Hédi Hejaïj et autres, en qualité de Co-propriétaires, sera effectué le 25 mai 1970 par Monsieur Abderrahman Bati, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, devant la Gare S.N.C.F.T. de Borj Toumi.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

15. — Le bornage provisoire de la propriété dite Ghrous Hejaïj et Ksouri I, située à Borj Toumi, Délégation de Tebourba, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.491

par Mostefa ben Hédi Hejaïj et autres, en qualité de Co-propriétaires, sera effectué le 25 mai 1970 par Monsieur Abderrahman Batti, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14h.30, devant la Gare S.N.C.F.T. de Bordj Toumi.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

16. — Le bornage provisoire de la propriété dite Ghrous Hejaïj et Ksouri III, située à Bordj Toumi, Délégation de Tébourba, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.492 par Monsieur Mostefa ben Hédi Hejaïj et autres, en qualité de Co-propriétaires, sera effectué le 26 mai 1970 par Monsieur Abderrahman Batti, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8h.30, devant la Gare S.N.C.F.T. de Bordj Toumi.

ERRATUM

REQUISITION N° 28.300

Suivant l'avis de bornage n° 7, publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 10 et 14 avril 1970, lire le rendez-vous est fixé à 14h.30 au lieu de 8h.30.

Le reste sans changement.

REQUISITION N° 28.335

GOUVERNORAT DE TUNIS

AVIS RECTIFICATIF

Lire au placard de la réquisition n° 28.335, paru au *Journal Officiel de la République Tunisienne* des 10 et 14 avril 1970 :

« située à Tunis 34, Rue des Savants et non 24, Rue des Savants »

« 7°) Mohamed ben Hédi ben Mehenna »

Le reste sans changement.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

J.O.R.T. du Mardi 28 Avril 1970

Assistance Judiciaire

n° 2506 en date du 6 décembre 1969

Etude de Maître M'hamed Nabli Avocat à la Cour de Cassation, Rue Mendes France - Mahdia.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

Sur Saisie Immobilière

L'adjudication aura lieu le lundi 25 mai 1970 à neuf heures du matin à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Mahdia.

Poursuivant : Abdallah ben Ali Zitouni, journalier demeurant à Monastir, Gouvernorat de Sousse élisant domicile au bureau de son avocat Maître M'hamed Nabli.

Partie Saisie : Amor ben Mohamed Mehri propriétaire demeurant à Bekalta, délégation de Mahdia, Gouvernorat de Sousse.

Immeuble à Vendre : la moitié à l'indivis de la totalité d'un verger pourvu d'un puits planté d'amandiers, de figuiers de pêcheurs, de pommiers, de grenadiers et d'autres arbres fruitiers et comprenant aussi un hectare de terre nue en co-propriété avec son frère Brahim, le tout sis à Baghdadi forêt de Bekalta ayant pour limites :

Au Sud : une Rue et Ali ben Hadj Mohamed Zouaghi.

A l'Est : Ameer et Hassen fils de Mohamed Omezine.

Au Nord : héritiers de Salem Guenoua.

A l'Ouest : une route.

Mise à Prix :

Article Unique : Trois cents dinars frais de poursuites et taxe de vente en sus.

Pour plus amples renseignements s'adresser au cabinet de maître M'hamed Nabli, rue Mendes France à Mahdia et pour prendre connaissance du cahier des charges, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Mahdia où il se trouve déposé.

Observation : Toute personne qui désire participer à l'adjudication doit être munie d'une autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat Poursuivant

M'hamed Nabli

N° 441

SOTUTOUR

Société Tunisienne

de Promotion du Tourisme Jeune

Société Anonyme

Siège Social :

1, Avenue de Carthage - Tunis

AUGMENTATION DE CAPITAL

Par délibération en date du 12 août 1969, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social de 160.700 dinars à 200.000 dinars pour la création de 393 actions nominatives de 100 dinars chacune, à libérer intégralement en espèces à la souscription.

L'Assemblée Générale décide en conséquence de modifier l'article 6 des statuts relatif au montant du capital social.

Pour le Conseil d'Administration

Le Président-Directeur Générale

Ahmed Bennour.

N° 442

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

au capital de 7.500 dinars

Les Carrières Reunies

de Fondouk Djedid

Suivant acte s.s.p. en date du 20 avril 1970, enregistré à Tunis le 21 avril 1970 vol. 774 série ter, case I dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Grombalia le 23 avril 1970.

Il appert qu'une Société à responsabilité limitée a été constituée entre Madame Fatma el Malih et Monsieur Rachid Hechiche pour une durée de dix ans renouvelable.

Objet : Exploitation de toutes carrières de pierres en Tunisie et généralement toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la Société.

Dénomination : Les carrières réunies de Fondouk Djedid.

Siège Social : Fondouk Djedid

Capital : 7.500 dinars divisé en 1.500 parts de 5 dinars chacune.

Gérant : Monsieur Rachid Hechiche est nommé gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

N° 444

Etude de Maître Benaïssa ben Youssef Avocat à la Cour de Cassation, Place Ali Bach Hamba - Béja

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

à la suite d'une saisie immobilière

Le jeudi vingt huit mai mille neuf cent soixante dix à 9 heures à la Chambre des ventes immobilière du Tribunal de Première Instance de Béja.

Il sera procédé à la vente de la part indivise de l'immeuble sis à Béja ci-dessus mentionné : la totalité des trois huitièmes 3/8 de la propriété immatriculée sous le nom de « Bellity » objet du titre foncier n° 13644 d'une superficie de 157 m2, composée de :

1°) un rez-de-chaussée comprenant un appartement et deux magasins.

2°) un premier étage comprenant deux appartements seulement.

Les magasins sont destinés à l'usage commercial et les trois appartements à l'habitation.

Situation : Rue Hédi Chaker, à Béja, sauf un magasin du rez-de-chaussée qui ouvre sur l'Avenue de France à Béja.

Poursuivant : La Banque de Tunisie dont le siège est Tunis 3, Avenue de France, représentée en la personne de son Président-Directeur Général.

Partie Saisie : Bellity Barouch Benoit, commerçant, domicilié précédemment à Béja, Avenue de France, actuellement à l'étranger à une adresse inconnue.

Mise à Prix : Mille Dinars (1.000 D.) Outre les frais de poursuites.

La visite des lieux se fera les samedi et dimanche de 14 heures à 16 heures.

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'étude de Maître Benaïssa ben Youssef Avocat poursuivant à Béja.

Participation : Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies d'une autorisation du Gouverneur de Béja.

N° 445

Cabinet de Maître Mohamed Fitouri, Avocat à la Cour de Cassation, demeurant à Tunis, 13, Rue Ali Bach Hamba.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

sur saisie immobilière

De divers biens non immatriculés, savoir :

1°) Une parcelle de terre dénommée « El Behira », d'une contenance de

1 hectare et 4 ares, pourvue d'un puits, située dans les terres de culture de Korba et ayant pour limites :

Au Sud : El Arbi Abid et Consorts

A l'Est : Les héritiers de Mohamed Boutrif

Au Nord : Les héritiers de Seghaier El Klibi

A l'Ouest : Un chemin

2°) Une parcelle de terre irrigable, dénommée « Saniet El Kessair », d'une contenance de 2 hectares et 67 ares, comprenant 10 grenadiers et 8 figuiers et pourvue d'un puits avec moteur de 8 C.V. à mazout, d'une pièce à usage d'habitation et d'une espèce d'écurie découverte, le tout situé au Nord de Béni Aichoun, et ayant pour limites :

Au Sud : Un chemin qui aboutit au verger de Hadj Hamada

A l'Est : Un terrain appartenant à Hadj Abdelaziz Hamada

Au Nord : Le domaine de l'Etat

A l'Ouest : La route de Boulidine.

Ces deux parcelles sont exploitées par le saisi, Belgacem ben Hadj Touhami Boutrif et sa famille ;

3°) La totalité d'un immeuble urbain ouvrant au Nord, se composant d'un rez de chaussée, de construction ancienne et d'un premier étage récemment construit, le tout situé à Korba, quartier Sidi Aissa et ayant pour limites :

Au Sud : Une maison appartenant aux héritiers de Hadj Sliman Boufaïd, dont sa fille Houria ;

A l'Est : Une maison appartenant à Messaoud El Oussaief, et le magasin de Hadj Messaoud Yaddas ;

Au Nord : Une place conduisant à la Rue de Kaïrouan ;

A l'Ouest : Une maison appartenant aux héritiers de Brahim ben El Hadj Kacem Boutrif, dont son fils Sadok.

Cet immeuble est desservi d'eau et d'électricité et comprend, outre les dépendances, deux pièces en bas et trois pièces en haut.

Il est occupé par le saisi et sa famille.

L'adjudication aura lieu le lundi vingt cinq mai 1970, à neuf heures du matin à l'audience des Crées du Tribunal de Première Instance de Grombalia.

La vente est poursuivie à la requête de la Banque de Tunisie, Société anonyme dont le siège est à Tunis, 3, Avenue de France, poursuites et diligences de son président-Directeur Général, demeurant audit siège, ayant Monsieur Mohamed Fitouri, comme avocat poursuivant constitué.

Et à l'encontre de Monsieur Belgacem ben Hadj Touhami Boutrif, propriétaire, demeurant à Korba,

Mise à Prix :

1°) Lot : Parcelle El Behira :

Cinq Cents Dinars, ci ..

500 dinars

2°) Lot : Parcelle Saniet El Kessair, comprenant un moteur, une pièce et une écurie :

Mille Dinars, ci 1.000 dinars

3°) Lot : Immeuble urbain si à Korba :

Mille Cinq Cents Dinars, ci 1.500 dinars

Les frais de poursuites, ceux de vente et les droits en sus.

A défaut d'enchérisseurs, il sera procédé, séance tenante, à la remise en vente desdits lots, sur baisse de mise à prix.

Les propriétés dont s'agit peuvent être visitées tous les jours sur place.

Pour plus amples renseignements s'adresser au Cabinet de Maître Mohamed Fitouri, 13 Rue Ali Bach Hamba à Tunis et pour prendre connaissance du Cabinet des charges au Greffe du Tribunal de Grombalia, où il se trouve déposé.

N.B. Ne pourront se rendre adjudicataires que les personnes munies d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Nabeul, conformément à la loi.

N° 446

Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 1970 à Sfax, il a constitué une Société à responsabilité limitée ayant pour objet la construction de charpentes métalliques et en bois.

La dénomination de la Société est « Société Sfaxienne de Construction Métallique et en bois ». La durée de la Société est 5 ans à partir du 1er mars 1970. Le Siège Social est sis à Sfax, route El Afrane km. 1.

Le Capital Social est de trois mille dinars versé intégralement en espèces et se divisant en 300 parts de 10 dinars chacune intégralement libérées, la répartition entre les associées est comme suit :

Moncef Chérif — 50 parts

Ali Chérif — 50 parts

Chadly Affès — 50 parts

Ali Djerbi — 150 parts

La Société est gérée par Messieurs Moncef Chérif et Chadly Affès qui ont les pouvoirs les plus étendus

Deux exemplaires ont été déposés au Tribunal de Première Instance à Sfax.

N° 447

Création d'une association

Nom : Association « l'Épanouissement Artistique »

Centre : Ras Djebel

Objet : S'occupe du théâtre de la peinture, de la Sculpture et de la Mu-

sique et encourage les gens qui ont des dons artistiques et littéraires.

N° et date du Visa : 3 964, Tunis, le 30 décembre 1969.

N° 448

(Assistance Judiciaire, Décision du Bureau de Sousse N° 7.269 du 9 janvier 1970).

Étude de Maître Abdesslem Bouker

Avocat à la Cour de Cassation

Avenue de la République à Sousse

Vente aux Enchères Publiques sur Saisie Immobilière

La vente aura lieu le lundi dix huit mai mil neuf cent soixante dix (18 mai 1970) à 9 heures du matin par devant le Tribunal de Première Instance, Palais de Justice à Sousse.

Poursuivante : Fatma bent Boufares ben Amor El Oubiji, demeurant au quartier Aleg à Sousse.

Partie Saisie : Mohamed ben Fredj ben Othman El Imam, demeurant à Ksibet Sousse.

Objet de la Vente :

La totalité de la maison sise à Ksibet Sousse comprenant 3 chambres, vestibule, une cour, deux cuisines et w.c. limitée au sud Othman Ouaslati, à l'est Fredj Abid, au nord une route où se trouve l'entrée et à l'ouest Mohamed Oubiji.

Mise à Prix :

Outre charges, clauses et conditions du cahier des charges les enchères seront faites sur la base d'une mise à prix de Cent Dinars (100 D), frais de poursuites de la vente et honoraires en sus.

Renseignements et Visite : Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Étude de Maître Abdesslem Bouker, Avenue de la République à Sousse; et pour prendre connaissance du cahier des charges s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

L'objet de la vente peut être visité tous les jours sur place.

Nota : Toute personne désirant participer aux enchères devra produire une autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat Poursuivant

Abdesslem Bouker

Avocat à Sousse

N° 449

Société Immobilière Tunisienne
S.A. au capital de 72.000 Dinars
Siège Social :
124, Rue de Yougoslavie - Tunis

Avis de convocation
d'une Assemblée Générale
Extraordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière Tunisienne sont convoqués pour le 9 juin 1970 à 11 H. au siège social pour délibérer, en assemblée générale extraordinaire, selon l'ordre du jour suivant :

Ordre du Jour

Regroupement d'actions;

Modification des articles 6 et 20 des Statuts.

Le Conseil d'Administration

N° 450

Société Immobilière Tunisienne
S.A. au capital de 72.000 dinars
Siège Social 124 Rue de Yougoslavie
TUNIS

Avis de convocation
d'une Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière Tunisienne sont convoqués pour le 9 juin 1970 à 11 H. au siège social pour délibérer, en assemblée générale ordinaire, selon l'ordre du jour suivant :

Ordre du Jour

Affectation du montant des bénéfices et tantièmes décidés par les Assemblées Générales des 6 octobre 1965 et 5 juin 1966 et dont la BCT n'a pas autorisé la mise en paiement;

Approbation des comptes de l'exercice 1969 et affectation des résultats;

Quitus à administrateurs;

Ratification de la cooptation d'administrateurs;

Fixation du montant des jetons de présence;

Désignation de commissaires aux comptes.

Le Conseil d'Administration

N° 451

Etude de Maître Tahar Kdous, Avocat
à la Cour de Cassation, 66, Boulevard
Bab Benat - Tunis.

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
sur saisie immobilière

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques de la totalité du huitième indivis du Henchir connu sous le nom de Henchir Tahouna, sis au Mornag, Route de Sidi Saâd, entre la route de Tunis à Oued Rami et la route de Sidi Saâd à Djebel Ressas, objet du titre foncier 86.064, d'une superficie de 58 hectares 02 ares, consistant en une terre agricole comprenant :

1°) Une maison d'habitation ouvrant à l'Est contenant trois pièces, une cuisine et un W.C., construite en pierres d'une superficie de 90 mètres carrés, au Sud de laquelle se trouve un enclos entouré d'un mur et comprenant une étalle couverte en briques ; à l'Est de l'enclos se trouve un préau court en tuiles,

2°) Une maison d'habitation ouvrant au Sud, comprenant quatre pièces, construite en pierres et couverte en briques d'une superficie de 74 mètres carrés, à proximité de laquelle il y a quatre gourbis,

3°) Une maison d'habitation ouvrant au Sud comprenant quatre pièces construite en pierres et voûtelettes en briques, à proximité de laquelle il y a un gourbi construit en agglomérés,

4°) diverses plantations sur une superficie de quatre hectares dont deux hectares et demi complantés en vignes à raisin muscat, avec en intercalaire 132 poiriers et 12 pommiers, le restant de la superficie étant complanté de 476 pieds d'oliviers et de 289 arbres fruitiers.

Le restant de la superficie de l'immeuble est en terre nue comprenant six puits dont deux d'eau non douce et quatre d'eau douce, chacun d'eux étant équipé d'un moteur.

Les enchères auront lieu le mercredi 20 mai 1970 à neuf heures du matin et suivantes à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Tunis, au Palais de Justice Boulevard Bab

Poursuivant : Monsieur Mohamed Rached Houas, commerçant, demeurant à Benat à Tunis.

Tébessa, lequel a chargé de la présente procédure Maître Tahar Kdous, avocat à la Cour de Cassation,

Partie Saisie : Monsieur Hamda ben Hadj Ali ben Hadj Hassen ben Attia, agriculteur, demeurant au Mornag à Chemaïme, route de Sidi Saâd, Délé-

gation de Hammam-Lif, Gouvernorat de Tunis,

Mise à Prix : Six Cents Dinars (600 dinars) les frais de poursuites et les débours concernant la vente en sus.

Pour plus amples renseignements, il est loisible de contacter le Cabinet de l'avocat Maître Tahar Kdous, 66, Boulevard Bab Benat à Tunis et pour consulter le cahier de charges, le Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis où il se trouve déposé joint au dossier de vente immobilière n° 848.

Observation : Ne pourront prendre part aux enchères que les personnes ayant obtenu l'autorisation d'achat émanant de Monsieur le Gouverneur de Tunis, conformément à la loi, tant que n'est pas promulguée la loi exonérant de l'obtention de ladite autorisation.

N° 453

Société Générale du Cuir
SO. GE. CUIR

Siège Social :

29, Avenue Habib Bourguiba - Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société Générale du Cuir sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire le 14 mai 1970 à 16h30 au siège de l'U.T.I.C.A. 32, Rue Charles De Gaulle Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 1969.

2°) Rapport du commissaire aux comptes relatif au même exercice.

3°) Discussion et approbation du bilan relatif au même exercice.

4°) Rapport spécial du commissaire aux comptes.

5°) Quitus aux Administrateurs.

6°) Renouvellement du Conseil d'Administration.

7°) Désignation des commissaires aux comptes.

8°) Questions diverses.

Le Président

N° 454

Société Générale du Cuir
SO. GE. CUIR

Siège Social :

29, Avenue Habib Bourguiba - Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société Générale du Cuir sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire le 14 mai 1970 à 16 heures au siège de l'U.T.I.C.A. 32, Rue Charles De Gaulle Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 1968.

2°) Rapport du commissaire aux comptes relatif au même exercice.

3°) Discussion et approbation du bilan relatif au même exercice.

4°) Rapport spécial du commissaire aux comptes.

5°) Approbation de la tenue de l'Assemblée Générale de 1969 après les délais réglementaires.

6°) Quitus aux Administrateurs.

7°) Questions diverses.

Le Président

N° 455

Société Générale du Cuir

SO. GE. CUIR

Siège Social :

29, Avenue Habib Bourguiba - Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société Générale du Cuir sont convoqués

à l'Assemblée Générale Extraordinaire le 14 mai 1970 à 17 heures au siège de l'U.T.I.C.A. 32, Rue Charles De Gaulle Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1°) Augmentation du capital par incorporation des bénéfices.

2°) Questions diverses.

Le Président

N° 456

Société Anonyme
d'Exploitation Pétrolière

S.A.E.P.

Société Anonyme
au capital de 20.000 dinars

Siège Social :

12, Avenue Habib Thameur - Tunis

RC. 33.080

Le Conseil d'Administration, réuni à Rome au Palais de l'Eni I Piazzale E.

Mattéi, le 27 mars, a adopté à l'unanimité la résolution suivante :

« Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Mustapha Farhat Président-Directeur Général de la Société qui exercera cette fonction pendant la durée de son mandat d'Administrateur en exerçant, conjointement avec le Directeur Général Adjoint, les mêmes pouvoirs qui avaient été conférés par le Conseil d'Administration du 13 mai 1969 à son prédécesseur ».

Deux exemplaires du procès-verbal enregistrés à Tunis (A.C.I.) le 13 avril 1970 vol. 773 série ter case 529 ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 23 avril 1970.

Le Conseil d'Administration

N° 457

J.O.R.T. du Vendredi 1er Mai 1970

Cabinet de Maître Ahmed Boularès
Avocat à la Cour de Cassation 50,
Avenue Bab Benat-Tunis.

Vente aux enchères publiques sur
saisie immobilière d'une part indivise
d'un immeuble non immatriculé.

Seront vendus aux enchères publiques
et après saisie immobilière le huitième
de la moitié des sept huitièmes qui
restent du Henchir El Hadj Hassen ben
Jilani El Bdiri connu sous le nom de
« Henchir El Arkoub » sis à Zaghouan
non immatriculé et limité au Sud par
Daalagi et Boudaya, à l'Est par Kan-
dari, Chalouf et le domaine, à l'Ouest
par Ali El Hadhili, au Nord par la
route de Bou-Ficha.

La vente aura lieu le mercredi trois
juin 1970 à neuf heures du matin
par devant la Chambre des Criées près
le Tribunal Civil de Tunis sis Boule-
vard Bab-Benat de ladite ville.

La vente est poursuivie par Messieurs
Ali ben Ahmed ben Saad Hamarni et
Hamza ben Amor ben Mohamed Naj-
jar, agriculteurs demeurant à Zaghou-
an et à l'encontre de la dame Fatma
bent El Harbaoui et son fils Mohamed
Larbi ben Hadj Hassen El Bediri.

Mise à prix : deux mille huit cents
dinars outre les frais de vente, l'en-
registrement et selon les clauses du ca-
hier des charges et pour plus amples
renseignements s'adresser au Cabinet de
Maître Ahmed Boularès, avocat à la
Cour de Cassation 50 Avenue Bab-Benat
à Tunis ou au Greffe du Tribunal de
Première Instance de Tunis. Ne peu-
vent participer aux enchères que les
personnes ayant obtenu une autorisation
d'achat délivrée par Monsieur le Gou-
verneur de Tunis et Banlieue.

L'Avocat Poursuivant
M Ahmed Boularès

N° 257

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la So-
ciété anonyme « les Fonderies Réunies »
au capital de 90.000 dinars sont con-
voqués à l'Assemblée Générale Ord-
naire Annuelle qui se tiendra le ven-
dredi 15 mai 1970, à 9 heures, au siège
de la S.T.B. 1, Avenue Habib Thameur,
4ème étage, Tunis, à l'effet de délibérer
sur toutes les questions de la compétence
de cette Assemblée.

Le Conseil d'Administration
N° 452

AVIS DE CONVOCATION

A l'Assemblée Générale Extraordinaire

Messieurs les Délégués sont priés de
bien vouloir assister à la réunion de

l'Assemblée Générale Extraordinaire de
la Cave Coopérative de Gezala qui aura
lieu le samedi 2 mai 1970 à 10 heures
à El Madhif - Zrig - Gezala à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :

« Modification de quelques articles
de l'ancien statut ».

N° 458

Par contrat en date du 10 janvier
1970 enregistré à Tunis, le 14 mars
1970, vol. 773 I, case 254, la Société
Mocata, Teurel et Cie, représentée par
sa gérante Madame Rachèle Castro de-
meurant à Tunis, 19, Rue de Montpel-
lier, a loué pour une période de deux
années commençant le 5 janvier 1970
et finissant le 31 décembre 1971, un
fonds de commerce de cinéma, sis à
Tunis 63, Avenue Habib Bourguiba et
dénommé « Cinéma le Parnasse » à la
Société d'Exploitation Cinématographi-
que (S.E.C.) dont le siège social est à
Tunis 56, Avenue Habib Bourguiba, re-
présentée par son Gérant Monsieur
Mahmoud Bouabane.

Et ce, sans qu'en aucun cas, la So-
ciété Mocata, Teurel et Cie puisse être
tenue responsable des dettes et obliga-
tions contractées par la Société d'Explo-
itation Cinématographique (S.E.C.) à l'oc-
casion de l'exploitation du dit fonds.

N° 459

Société Détente et Vacances

Hôtel - A'yssa

Société Anonyme au Capital de 50.000 D.

Siège Social : Sousse

1°) Suivant délibération du Conseil
d'Administration réuni en date du 11
mars 1970, dont PV. a été enregistré à
Sousse A.C. le 28 mars 1970, vol. 360
n° 303 et dont deux exemplaires ont été
déposés au greffe du tribunal de pre-
mière instance de Sousse en date du 3
avril 1970, il appert que M. Mustapha
Ernez a été démis de ses fonctions de
Président Directeur Général de la dite
Société à compter du 11 mars 1970.

2°) Suivant délibération du Conseil
d'Administration réuni en date du 1er
avril 1970, dont le PV a été enregistré à
Sousse A.C. le 2 avril 1970 Vol. 360
N° 317 et dont deux exemplaires ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Pre-
mière Instance de Sousse en date du 3
avril 1970 il appert que Monsieur Béchir
ben Cherifa a été nommé Président Di-
recteur Général de la dite Société jus-
qu'au Premier juillet 1970. Messieurs
Mohamed Zarrouk et Ezzedine Guedas
ont été nommés à la même réunion Di-
recteurs Généraux Adjoints pour assis-

ter le nouveau Président Directeur Gé-
néral M. Béchir ben Chérifa.

Pour Extraire

Le Conseil d'Administration

N° 460

Avis de Vente de Fonds de Commerce

Par acte s.s.p. en date à Sousse du
21 avril 1970, enregistré à Sousse A.C.
le 22 avril 1970 vol. 361 n° 54, Mon-
sieur Raymond Dayid Zana, Cafetier,
demeurant à Sousse, Rue de Remada,
a vendu à Monsieur Abdelhakim ben
Ali ben Ayed Bourkhis, demeurant à
Hammam-Sousse, Avenue Habib Bour-
guiba, la totalité de son fonds de com-
merce à usage de débit de boissons sis
à Sousse, 4, Rue Ali Belhaouane, avec
tous les éléments corporels et incorpo-
rels.

Sous peine de forclusion et de déché-
ance les oppositions sur le prix de vente
devront être faites par les créanciers
éventuels entre les mains de Maître Ro-
bert Felix Boujenah, Avocat à la Cour
de Cassation, demeurant à Sousse, 3,
Rue de l'Indépendance, chez lequel se
trouve déposé un exemplaire de l'acte
de cession, dans le délai de vingt jours
au plus tard à dater du présent avis.
Le présent avis a été publié au Journal
la Presse de Tunisie du 25 avril 1970.

Deux exemplaires dudit acte s.s.p. ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Première Instance de Sousse le 22 avril
1970.

N° 461

Etude de Maître Mohamed El Montas-
sar, Avocat près de la Cour de Cassa-
tion, demeurant à Gabès.

AVIS

Vente aux enchères publiques
sur saisie immobilière

Date de l'adjudication : Le samedi, à
neuf heures du matin à l'audience des
criées du Tribunal de Première In-
stance de Médénine.

Poursuivante : Chouikha bent Ali ben
Mahmoud, sans profession, demeurant à
Ksar Ezzaouia, Délégation de Zarzis.

Partie saisie : Abdallah ben Mohamed
El Atri, journalier, demeurant ancienne-
ment à Souihel, Délégation de Zarzis et
actuellement sans adresse connue.

Immeuble à vendre

1°) La totalité de la chambre d'habi-
tation sise à Edhouiber, Délégation de
Zarzis, Gouvernorat de Médénine, ou-
vrant au Sud.

Limitée :

Au Sud : Par la cour du Houch, en commun entre la partie saisie et les autres héritiers de son père.

A l'Est : La propriété de Maghlia Jelidi.

Au Nord : Le bassin.

A l'Ouest : Une chambre appartenant à Béchir ben Mohamed El Atri.

2°) La moitié d'une parcelle de terre nue, située au même lieu, en co-propriété avec son frère Béchir, d'une superficie de 5770 mètres.

Limitée :

Au Sud : Par Maghlia Jelidi.

A l'Est : Pareillement d'une part et Dhaou El Magroun d'autre part.

Au Nord : Abdallah Rebaï.

A l'Ouest : Mohamed Bou Helgat.

3°) Le tiers après déduction du 1/8 d'un bassin pour conserver l'eau de pluie, situé au même lieu.

Limitée :

Au Sud par une chambre appartenant à la partie saisie (1er lot).

A l'Est, au Nord et à l'Ouest : La propriété de Maghlia Jelidi.

4°) Le tiers après déduction du 1/8 d'une parcelle de terre complantée de palmiers, située à Souihel d'une superficie de 1512 mètres, Délégation de Zarzis, Gouvernorat de Médenine.

Limitée :

Au Sud : Par Khelifa Bâroune.

A l'Est : Bou Jardine.

Au Nord : Ali El Gantri.

A l'Ouest : Oulads Belgacem Ennaâs El Hanid.

Mise à prix

1er lot	130 dinars
2ème lot	80 dinars
3ème lot	40 dinars
4ème lot	30 dinars

Pour visiter les lots s'adresser à l'huissier notaire Monsieur Mohamed El Béchir M'charek, demeurant à Zarzis.

Pour participer aux enchères, il faut se munir d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Médenine et pour prendre communication du cahier des charges s'adresser au Greffe du Tribunal de Médenine et pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de l'Avocat poursuivant.

Mohamed Montassar à Gabès

N° 462

HORREA TOUR

Société Anonyme :

en formation Capital 20.000 Dinars

Siège Social :

89 Rue de Yougoslavie Tunis

CONVOCAZIONE

Messieurs les souscripteurs de la Société anonyme en formation Horrea Tour à 10 h en Assemblée Générale constitutive à la Maison du Peuple de Hergla.

Ordre du Jour

- 1°) Constatation des souscriptions
- 2°) Election du Conseil d'Administration.
- 3°) Nomination des Commissaires aux Comptes.
- 4°) Question diverses.

L'un des fondateurs

Béchir Fathallah

N° 463

HORREA TOUR

S.A. en formation capital 20.000 dinars

Siège Social :

89, Rue de Yougoslavie - Tunis

CONVOCAZIONE

Messieurs les actionnaires de la Société anonyme Horrea Tour sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le dimanche 17 mai 1970 à 11h. à la Maison du Peuple de Hergla.

Ordre du Jour :

Modification des statuts.

L'un des Fondateurs

Béchir Fathallah

N° 464

COMPAGNIE FINANCIERE
ET TOURISTIQUE

S.A. au capital de 5.000.000 dinars

R.C. Tunis 33765

AVIS

Par décision du Conseil d'Administration en date du 9 décembre 1969, le siège social de la Compagnie Financière et Touristique est transféré du 68, Avenue Habib Bourguiba au 31, Avenue de Paris, Tunis.

Pour le Conseil

Le Président-Directeur Général

N° 465

AVIS DE CONVOCAZIONE

Messieurs les adhérents de la Coopérative Régionale de Commerce « En-Nouhouh » à Kasserine sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 15 mai 1970 à 10 h au siège du P.S.D. à Kasserine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapports Moral et Financier pour l'exercice 1969

— Approbation de la gestion 1969

— Quitus aux administrateurs et à la Commission de Contrôle

— Nomination du Conseil d'Administration

— Nomination de la Commission de contrôle, pour l'exercice 1970

— Répartition des bénéfices

— Questions diverses.

Pour le Conseil d'Administration

Le Directeur Général

N° 466

S.A.R.L.

« CANNIZZARO et Cie »

au capital de 1.000 dinars

Siège Social :

40, Rue Al Djazira — Tunis

*Cession de parts sociales
conversion des parts sociales,
changement de dénomination
et de gérance*

D'un acte s.s.p. en date du 11 avril 1970 (enregistré à Tunis A.C. le 13 avril 1970 Vol. 773 Série I Case 498) et déposé au Greffe du Tribunal de Tunis, le 17 avril 1970, il appert :

1) que Monsieur André Chaltiel, demeurant à Tunis, 17, Rue Claude Bernard, a vendu la totalité des cinq cents parts sociales de Un dinar chacune, lui appartenant dans la Société sus-visée, à Monsieur Othman ben Ali ben Younés, demeurant à Bellevue, moyennant les prix, clauses et conditions indiqués au dit acte.

2) qu'il a été procédé, par décision collective de l'ensemble des membres de la Société, représentant la totalité du capital social, au regroupement des parts sociales et à leur conversion en Cent Parts de dix dinars chacune, au lieu de 1.000 parts de Un dinar chacune, lesquelles Cent parts sont réparties comme suit :

— 50 parts à Monsieur Said ben Ali Chebli

— 50 parts à Monsieur Othman ben Ali ben Younés

3) que cette même décision collective a changé la dénomination de la société par le nom de « Chebli et Cie », en

remplacement de l'ancienne dénomination « Cannizzaro et Cie ».

4) qu'à partir de la date de l'acte, la société sera gérée et administrée par deux nouveaux gérants : Monsieur Said ben Ali Chebli et Monsieur Othman ben Ali ben Younès, avec les pouvoirs les plus étendus pour contracter au nom de la société soit conjointement soit séparément.

Pour avis

N° 467

AGREMENT DU 30 MARS 1970

N° 3441 MAEC

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

« A.C.F. »

Agence de Comptabilité et de fiscalité

au capital de 1.000 Dinars

Siège Social :

14 Rue Es-Sadikia — Tunis

Par acte s.s.p. en date du 25 avril 1970 enregistré à Tunis le 27 avril 1970 Vol 774 Série 1 Case 112 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27 avril 1970, il appert qu'une société à responsabilité limitée a été constituée entre les associés désignés dans l'acte social.

Objet : La création de cabinet de tenue de comptabilité et d'études fiscales, l'examen des problèmes statistiques et d'organisation, de productivité et de gestion, de régie d'immeubles, la diffusion d'information, la promotion d'affaires et d'une façon générale toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter le développement.

Dénomination : Agence de comptabilité et de fiscalité « A.C.F. »

Siège Social : 14 Rue Es-Sadikia Tunis

Capital Social : 1.000 dinars

Gérance : Salah ben Ahmed El Maïnaï, Yvette Allégra Cuttières épouse Patrik Bellaïche

N° 468

« LE MOTEUR »

Société Anonyme :

au Capital de 300.000 dinars

Siège Social :

54, Avenue de Carthage — Tunis

CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme Le Moteur, sont convoqués au Siège de la Société Tunisienne de Banque, 1 Av. Habib Thameur - 4ème étage, le vendredi 15 mai 1970 à 10 heures en As-

semblée Générale Ordinaire à effet de délibérer sur l'approbation des comptes de l'exercice 1969, ainsi que sur toutes les questions mises à l'ordre du jour.

Tout actionnaire ayant droit d'assister aux Assemblées Générales, peut se faire représenter par un mandataire, pourvu que ce dernier soit lui-même membre de l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

Le Moteur S.A.

N° 469

AVIS

de vente de la moitié d'un fonds
de commerce

Par acte S.S.P. en date du 6 avril 1970 enregistré à Tunis au 1er bureau des actes civils le 14 avril 1970 Vol. 773 Sie I. Case 519, Messieurs Mohamed ben Hassen ben Djemaa et Hassen ben Hassen ben Djemaa tous deux commerçants demeurant à la Manouba (Banlieue de Tunis) ont vendu et cédé à Monsieur Hassen ben Mansour Abdelmoula demeurant 22, Rue El Djazira à Tunis, la moitié d'un fonds de commerce leur appartenant et consistant en un restaurant dénommé : « Le Déjeuner Parisien » sis 9, Rue de Belgique à Tunis, selon les articles prescrits dans l'acte de vente.

Toutes les oppositions sur la présente vente doivent être faites entre les mains de l'acquéreur Monsieur Hassen ben Mansour Abdelmoula 22, Rue El Djazira à Tunis, dans un délai de vingt jours (20 jours) à partir de la publication du présent avis.

Un 1er avis de la présente vente a été publié au journal la Presse de Tunisie n° 11505 du 22 avril 1970.

N° 470

AVIS DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Par acte s.s.p. en date à Tunis du 24 avril 1970 enregistré à Tunis le 25 avril 1970 Vol 774 Série ter Case 94.

Monsieur Naracci Vincenzo à Tunis - 11, Avenue Habib Thameur a vendu à Mlle Naracci Giovanna - à Tunis - Rue de Suisse n° 10 la totalité de ses droits indivis soit la moitié du fonds de commerce, situé à Tunis 4, Rue Hannon angle Rue Amilcar - servant à la vente en détail de landeaux, bicyclettes, jouets et articles similaires.

La dite vente a été autorisée par Mr le Ministre des Affaires Economiques.

Avis de la présente vente a été publié au Journal La Presse de Tunisie du 28 avril 1970

Les oppositions devront être faites entre les mains de Mlle Naracci Giovanna

à Tunis 4, Rue Hannon angle Rue Amilcar dans un délai de 20 jours à dater de la présente insertion - sous peine d'irrecevabilité, forclusion et déchéance : la dite Mlle Naracci Giovanna est détentrice d'un exemplaire de l'acte sus-visé.

Pour extrait.

N° 471

CABINET D'ETUDES

ET DE REALISATIONS (CER)

S.A. en form.

Capital 2.000 Dinars

Siège Social :

63, Avenue de la République

Hamam-Lif

CONVOCATION

Messieurs les souscripteurs de la société anonyme en formation Cabinet d'Etudes et de Réalisations (CER) sont convoqués le samedi 16 mai 1970 à 16 h en Assemblée Générale Constitutive au siège social 63, Avenue de la République à Hamam-Lif.

Ordre du jour :

- 1) Constatation des souscriptions
- 2) Election du Conseil d'Administration
- 3) Nomination des Commissaires aux Comptes
- 4) Questions diverses

L'un des fondateurs :

Chedli MOUHLI

N° 472

SOCIETE TUNISIENNE DES DOMAINES D'OUZRA

Société Anonyme

au capital de 45.000 dinars

Rue Alain Savary — Belvédère - Tunis

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social à Tunis le vendredi 22 mai 1970 à dix heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'année 1969.

— Rapport du Commissaire sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées par l'article 85 du code de commerce.

— Approbation de ces rapports, des comptes, bilans, conventions et affectation des résultats.

— Quitus aux Administrateurs et au Commissaire

— Nominations statutaires

— Autorisation à conférer aux Administrateurs en exécution de l'article 78 du Code de Commerce.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 473

**SOCIETE TUNISIENNE
DE SONDAGES, INJECTIONS,
FORAGES**

Société Anonyme :

au capital de 50.000 dinars

Rue Alain Savary — Belvédère - Tunis

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social à Tunis le vendredi 22 mai à quinze heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'année 1969

— Rapport du Commissaire sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées par l'article 85 du Code de Commerce

— Approbation de ces Rapports, des comptes, bilan, conventions et affectation des résultats.

— Quitus aux administrateurs et au Commissaire

— Nominations statutaires

— Autorisation à conférer aux administrateurs en exécution de l'article 78 du Code de Commerce.

— Questions diverses

Le Conseil d'Administration

N° 474

**SOCIETE TUNISIENNE
DU CAOUTCHOUC INDUSTRIEL**

au capital de 3.000 dinars

Siège Social :

63 Avenue de Carthage — Tunis

R.C. 33.317

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs, les actionnaires de la Société Tunisienne du Caoutchouc Industriel, Société Anonyme au capital de 3.000 dinars, sont convoqués au siège social 63 Avenue de Carthage, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le samedi 30 mai 1970 à 16 heures à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice 1969 et sur toutes questions relevant de la compétence de ladite Assemblée.

Le Conseil d'Administration

N° 475

Société Nouvelle
des Industries Oleicoles
S.O.L.E.O.

Rue de l'Ouzara Prolongée - Sfax

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société anonyme dite S.O.L.E.O. au capital de 20.000 dinars ayant son siège social à Sfax, Rue de l'Ouzara Prolongée, sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 16 mai 1970 à 11 heures, au siège social de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil sur l'exercice 1968 - 1969.

— Approbation des comptes et affectation du résultat.

— Rapport du commissaire aux comptes.

— Renouvellement des fonctions d'Administrateurs.

— Fixation des jetons de présence.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 476

Ets Djarrar — Galloul et Cie
S.A.R.L. au capital de 19000 Dinars
Rue Ali Belhaouane Sousse

D'un procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés en date du 10 janvier 1970 enregistré à Sousse AC Vol 361 n° 49 il résulte que l'objet de la Société a été modifié et il a été décidé la création de nouveaux points de vente.

Deux exemplaires du procès-verbal ont été déposés le 4 avril 1970 au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Sousse.

N° 477

Société
des Grands Moulins de Tunis

Emile Ricci

Société Anonyme

au capital de 128.723 dinars

Chemin de la Minoterie - Tunis

Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires de la Société des Grands Moulins de Tunis Emile Ricci

sont convoqués à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 23 mai 1970 à dix heures (10 h.) au siège social, Chemin de la Minoterie - Route de l'Armée Nationale - Tunis.

Ordre du Jour :

— Rapport du Conseil d'Administration.

— Rapport Général et spécial du Commissaire aux comptes.

— Approbation de la Gestion du Conseil, des comptes et Bilan pour l'exercice 1969.

— Quitus à donner aux Administrateurs.

— Décision à prendre relativement au compte « Résultats ».

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

Le Président-Directeur Général

N° 478

CONVOCATION

Le Conseil d'Administration de la Société « Ennouhoud » siège social M'saken, invite ses adhérents à l'Assemblée Générale qui sera tenue dimanche 10 mai 1970 à 8 h. du matin, à la maison du peuple à M'saken, pour discuter de l'ordre du jour suivant :

1°) rapport moral

2°) rapport financier

3°) quitus au Conseil d'Administration

à 10 h. du matin de la même date, à l'Assemblée extraordinaire, pour discuter de l'ordre du jour suivant :

1°) dissolution de la Société

2°) désignation des liquidateurs

Le Conseil d'Administration

N° 479

CONVOCATION

Messieurs, les Actionnaires de la Société Comptoir de L'île de Djerba - sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le dimanche 17 mai 1970, à 10 h du matin au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration.

2°) Rapport des Commissaires aux Comptes.

3°) Approbation des bilans 68/69

4°) Quitus aux Administrateurs

5°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 480

EN VENTE :		PRIX	

Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités publiques locales et des Etablissements publics à caractère administratif	0 D, 100	Débats de l'Assemblée Nationale (publiés sur l'original)	0 D, 050
Statut Général des Personnels des Offices, des Sociétés Nationales et des Sociétés d'économie mixte	0 D, 100	Statut Particulier du Personnel du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce	0 D, 050
Code des Obligations et des Contrats	0 D, 800	Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 200
Code du Travail	0 D, 200	Bulletin Mensuel de Statistique	0 D, 180
Code de la Nationalité Tunisienne	0 D, 150	Annuaire Statistique de la Tunisie	1 D, 000
Code de Procédure Civile et Commerciale	0 D, 250	L'Economie Tunisienne depuis la fin de la Guerre (1955)	0 D, 500
Code du Travail Maritime	0 D, 250	Bulletin Comparatif Trimestriel du Mouvement Commercial	0 D, 400
Code de Procédure Pénale (1968)	0 D, 400	Compte de la nation (3 tomes)	0 D, 750
Loi Electorale	0 D, 050	Bulletin Officiel de la Direction des impôts (trimestriel)	0 D, 300
Réformes sanitaires (1969)	0 D, 200	Affiche portant résumés des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 060
Nomenclature des Actes professionnels	0 D, 400	Barème Indiciaire des Fonctionnaires de l'Etat	0 D, 050
L'Economie de la Tunisie en Chiffre (1968)	0 D, 200		
Table des Matières (1958 à 1967) chacune	0 D, 100		
Table Chronologique (1959 à 1968) chacune	0 D, 100		
Indemnités des personnels de l'Etat et des Communes	0 D, 200		

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal; C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)